

مرفق رقم 1



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محاكم دبي الابتدائية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي

رئيس الدائرة

وسيم كمال محمود سويلم

برئاسة القاضي

عضو الدائرة

محمد ابراهيم حسين رضوان

وعضوية القاضي

عضو الدائرة

زينب عيسى بدر الحمادي

و القاضي

في الدعوى رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٦ عقاري جزئي

ياسر احمد الاحمد

مدعى:

شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

مدعى عليه:

اصدرت الحكم التالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة ملف الدعوى والمداولة قانوناً:

تتحصل وقائع الدعوى -حسبما يستبين من سائر أوراقها- في أن المدعى/ ياسر أحمد الأحمد، قد أقامها قبل المدعى عليها/ شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، بموجب صحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٦، استوفت أوضاعها القانونية من حيث السداد والإعلان، طلب في ختامها الحكم ب: إلزام المدعى عليها "شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ش.م.ك" بسداد تعويض يماثل قيمة العربون بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ التراجع عن إتمام عملية البيع وحتى التنفيذ التام، إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول؛ إنه بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٤ أبرم مع المدعى عليها عقد بيع موحد (F) برقم (٢٠٢٤٠٢٢١٥١٢٩ CF)، لشراء قطعة الأرض رقم (١٣١٧ / ٠) بمنطقة "مدينة المطار" بدبي (تملك حر - سكني)، لقاء ثمن إجمالي قدره ٦,٠٧٣,٦٧٥ درهماً. وقد سدد "عربوناً" بموجب الشيك رقم (٥٠٠٠٠٢) بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ درهم سُلم لممثل الوسيط العقاري / أيمن أحمد الحسن. وأضاف المدعي أنه رغم جاهزيته لإتمام نقل الملكية وسداد باقي الثمن، إلا أنه فوجئ بنكول المدعى عليها وإبلاغه بعدم رغبتها في إتمام البيع وإعادة شيك العربون إليه؛ مما اعتبره إخلالاً تعاقدياً يوجب التعويض المطلب به، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من: (عقد البيع الموحد، الإنذار القانوني، وشيك العربون). وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها، سواء أمام مكتب إدارة الدعوى ثم أمام المحكمة، وحضر المدعي بشخصه وحضرت المدعى عليها بوكيل (محامٍ)، وقدمت مذكرة جوابية تمسكت فيها برفض الدعوى ودفعت بعدم صحتها وثبوتها؛ على سند من أن المدعي لم يقدم أصل الشيك محل الدعوى وإنما أرفق صورة ضوئية خلت من أي ختم يفيد استلام الشركة لأصل الشيك، بما لا تقوم به حجية في الإثبات ولا يثبت به استلام المدعى عليها لقيمة العربون المدعى به، كما نازعت في المراسلات الإلكترونية المقدمة من المدعي لعدم ثبوت صدورها من شخص ذي صفة في تمثيل الشركة المدعى عليها أو نسبتها إليها، فضلاً عن إنكارها استلام مبلغ العربون محل المطالبة، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن المدعى عليها مثلت بوكيل (محامٍ) في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون حضورياً في حقها عملاً بنص المادة (٥٤) من المرسوم



SVM-18650/2026



بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وحيث إنه عن موضوع الدعوى، ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الرهانة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، ومن ثم فإنها ترى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية، إعمالاً لسلطتها المقررة في حكم المادة (١٠٩) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث إنه عن المصاريف، فإن المحكمة ترجع البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة، إعمالاً لمفهوم المخالفة لنص المادة (١٣٣) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع: بندب خبير حسابي -صاحب الدور- خبيراً في الدعوى، تكون مهمته على النحو الآتي: الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما قدمه أو سيقدمه الخصوم من مستندات أو مذكرات أو مراسلات، ورقية كانت أو إلكترونية، شريطة أن تكون محررة أو مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وذلك لبيان الآتي:

* بيان طبيعة العلاقة الواقعية التي تربط المدعي بالمدعى عليها، وبيان الالتزامات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه بموجب اتفاقية البيع الموحدة.

* بيان ما إذا كان المدعي قد حرر الشيك المذكور وسلمه للوسيط من عدمه وسند ذلك، وما إذا كان قد تم صرف قيمته من عدمه، والجهة التي استلمت تلك القيمة وهل دخلت في الذمة المالية للمدعى عليها أم لا.

* بحث المراسلات والتحقق من أسباب عدم إتمام الصفقة والطرف المتسبب في العدول عنها وسنده في ذلك. وهل كان العدول بإرادته أم لأسباب خارجة عن إرادته.

وبحث كافة ما يقدمه اطراف الدعوى من دفع ودفاع متعلق بوقائع الدعوى سبق طرحه بالمذكرات أو يتم تقديمه امام الخبير، وصرحت للخبير في سبيل ذلك بالانتقال إلى أي جهة يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات تخص موضوع الدعوى، وسماع من يرى لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين، وكلفت المدعي بإيداع أمانة قدرها مبلغ (عشرة آلاف درهم) لحساب مصروفات الخبير، وحددت جلسة ٢٠٢٦-٠٣-٢٤ لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم سداد الأمانة، وجلسة ٢٠٢٦-٠٤-١٦ في حالة سدادها وحتى يقدم الخبير تقريره، على أن يقوم الخبير بعرض التقرير على الخصوم عقب الانتهاء منه، وتلقي اعتراضاتهم عليه، وبحثها والرد عليها قبل إيداع التقرير النهائي.

التوقيع

القاضي / وسيم كمال محمود سويلم



CSC18-CY2026-CSN93-DJ13004

93/2026/18



SVM-18650/2026



التوقيع

القاضي / زينب عيسى بدر الحمادي



CSC18-CY2026-CSN93-DJI3095

التوقيع

القاضي / محمد ابراهيم حسين رضوان



CSC18-CY2026-CSN93-DJI3079

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجرت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه، أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة وفق محضر جلسة النطق به.

مرفق رقم 2



ALYAZIA KHALIFA

محضر إجتماع الخبرة الأول في الدعوى 2026/93 عقاري جزئي

المدعي: ياسر احمد الاحمد

المدعى عليه: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

اليوم الثلاثاء الموافق 2026/02/31 وفي تمام الساعة 11:00 صباحا ومن خلال تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق زووم عقد إجتماع لجنة الخبرة الأول وبحضور كلا من:

الاسم	الصفة	أرقام التواصل
السيد/ تامر حسن محمدي	مفوض بالحضور عن المدعي	0543497779
لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها قانونا	-	-

عرفت الخبرة بنفسها و تم إبراز بطاقة الخبرة الصادرة عن محاكم دبي و تعريف الحضور بالحكم التمهيدي التالي:

"حكمت المحكمة حضوراً وقبل الفصل في الموضوع: بندب خبير حسابي -صاحب الدور- خبيراً في الدعوى، تكون مهمته على النحو الآتي: الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما قدمه أو سيقدمه الخصوم من مستندات أو مذكرات أو مراسلات، ورقية كانت أو إلكترونية، شريطة أن تكون محررة أو مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وذلك لبيان الآتي :

بيان طبيعة العلاقة الواقعية التي تربط المدعي بالمدعى عليها، وبيان الالتزامات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه بموجب اتفاقية البيع الموحدة



ALYAZIA KHALIFA

بيان ما إذا كان المدعي قد حرر الشيك المذكور وسلمه للوسيط من عدمه وسند ذلك، وما إذا كان قد تم صرف قيمته من عدمه، والجهة التي استلمت تلك القيمة وهل دخلت في الذمة المالية للمدعي عليها أم لا بحث المراسلات والتحقق من أسباب عدم إتمام الصفقة والطرف المتسبب في العدول عنها وسنده في ذلك. وهل كان العدول بإرادته أم لأسباب خارجة عن إرادته.

وبحث كافة ما يقدمه أطراف الدعوى من دفع ودفاع متعلق بوقائع الدعوى سبق طرحه بالمذكرات أو يتم تقديمه امام الخبير، وصرحت للخبير في سبيل ذلك بالانتقال إلى أي جهة يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات تخص موضوع الدعوى، وسماع من يرى لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين "

قدم وكيل المدعي للخبرة المستندات التالية:

1. لائحة الدعوى وكافة المستندات والمذكرات السابق تقديمها أمام عدالة المحكمة الموقرة
2. التفويض بحضور اجتماع الخبرة للسيد / تامر حسن محمدي + الهوية الإماراتية
3. الأحكام السابقة في الدعوى رقم 2024/41 والخاصة الأرض رقم 1316 وهي أرض شقيق المدعي والذي تعرض لنفس الواقعة للمدعي
4. لائحة إدخال خصوم مدخلين (شركة الوساطة الجاكور والوسيط / أيمن أحمد الحسن)

س: ما هي طبيعة العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها؟ وما هي الالتزامات المتبادلة بينهما بموجب اتفاقية البيع الموحدة؟

ج: أفاد الحاضر عن المدعي بأنه الثابت من عقد البيع الموحد رقم (202402215129 CF) المؤرخ 2024/2/21 أن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها هي علاقة تعاقدية ناشئة عن عقد بيع عقار، حيث تعاقد المدعي



ALYAZIA KHALIFA

بصفته مشتري مع المدعى عليها بصفتها مالكة وبائعة لقطعة الأرض رقم (1317/0) بمنطقة مدينة المطار - دبي.

وقد التزم المدعي بموجب العقد بسداد ثمن الأرض المتفق عليه والبالغ 6,073,675 درهم، وقام بالفعل بتحرير وتسليم شيك العربون بقيمة 500,000 درهم، كما أبدى استعداد له لسداد باقي الثمن وأعد شيكات مصرفية مدير مضمونة الدفع بكامل قيمة الأرض قبل الموعد المحدد لنقل الملكية، في المقابل التزمت المدعى عليها بما يلي:

- تقديم شهادة عدم ممانعة لنقل الملكية
 - تقديم المستندات الدالة على ملكيتها للعقار
 - إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك
 - إتمام نقل الملكية باسم المدعي خلال المدة المحددة بالعقد وبحد أقصى 2024/4/21
 - تسوية أي التزامات أو مستحقات قائمة على العقار قبل موعد نقل الملكية
- كما نص البند (14) من عقد البيع على أنه إذا تراجع البائع عن إتمام البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد العربون ومثله تعويض

س: هل قام المدعي بتحرير الشيك المذكور وتسليمه إلى الوسيط؟ وما سند ذلك؟ وهل تم صرف قيمته؟
ولمن آلت هذه القيمة؟ وهل دخلت في الذمة المالية للمدعى عليها؟

ج: نعم، قام بتحرير شيك العربون رقم (500002) بقيمة 500,000 درهم مسحوب على مصرف أبو ظبي الإسلامي من حساب شركة BMG، وسلمه إلى شركة الوسيط العقاري عن طريق ممثلها السيد / أيمن أحمد الحسن.



ALYAZIA KHALIFA

وقد قدمنا بالمستندات التي تم تقديمها للخبرة و عدالة المحكمة سند ذلك وهو عبارة عن:

- صورة الشيك المرفقة ضمن مستندات الدعوى.
- عقد البيع الموحد الذي تضمن الاتفاق على دفع العربون.
- ما ورد بمذكرات المدعي من أن الوسيط استلم الشيك بالفعل.

الشيك لم يتم صرفه، ولم تدخل قيمته في الذمة المالية للمدعى عليها، إذ بعد إعلان المدعى عليها بتاريخ 2024/4/18 عدولها عن إتمام البيع، قامت شركة الوسيط العقاري بإعادة أصل شيك العربون إلى المدعي.

ومن ثم فإن مبلغ العربون لم يتم تحصيله فعلياً بواسطة المدعى عليها، ولم يدخل في ذمتها المالية، غير أن ذلك لا ينفي التزامها برد العربون ومثله، طالما أن العدول عن البيع صدر من جانبها بإرادتها المنفردة وفقاً للبند (14) من العقد.

س: ما أسباب عدم إتمام الصفقة؟ ومن الطرف المتسبب في العدول عنها؟ وما سنده؟ وهل كان العدول بإرادته أم لأسباب خارجة عن إرادته؟

ج: أفاد الحاضر عن المدعي بأنه من خلال المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الوسيط العقاري والمدعى عليها أن المدعي أبدى رغبته الصريحة في إتمام الصفقة، وأخطر الوسيط والمدعى عليها بجاهزيته لسداد كامل الثمن، وتم إعداد شيكات مصرفية مدير بقيمة الأرض.

كما أرسل الوسيط العقاري بتاريخ 2024/04/01 رسالة إلكترونية إلى المدعى عليها يؤكد فيها جاهزية المدعي واستعداده لإتمام البيع ونقل الملكية. إلا أن المدعى عليها عادت بتاريخ 2024/04/18 وأرسلت خطاب يفيد بإلغاء التعاقد وعدم قدرتها على إتمام الصفقة.



ALYAZIA KHALIFA

ومن ثم فإن الثابت أن الطرف المتسبب في عدم إتمام البيع هو المدعى عليها وحدها، إذ إنها عدلت عن تنفيذ التزامها التعاقدي قبل حلول الموعد النهائي المحدد بالعقد لنقل الملكية. وما ورد بأوراق الدعوى من وجود التزامات أو مستحقات على العقار أو لدى المطور لا يعد سبب خارج عن إرادة المدعى عليها، لأن العقد ألزمها صراحة بتسوية تلك الالتزامات قبل نقل الملكية.

وعليه يكون العدول قد تم بإرادة المدعى عليها المنفردة، ولأسباب ترجع إليها وحدها، وليس لأسباب أجنبية أو قوة قاهرة أو ظرف خارج عن إرادتها.

س: هل أخل المدعي بأي من التزاماته العقدية؟

ج: لم يخل المدعي بأي من التزاماته، فقد قام بما يلي:

- وقع عقد البيع الموحد
- سلم شيك العربون للوسيط
- أبدى استعداده الكامل لسداد باقي الثمن
- أعد شيكات مصرفية مدير بكامل قيمة العقار
- طلب من الوسيط استكمال إجراءات نقل الملكية قبل الموعد المحدد

ومن ثم فإن المدعي كان مستعداً وقادراً على تنفيذ التزاماته، ولم يكن سبباً في تعطيل أو فشل الصفقة

س: ما الأثر المترتب على عدول المدعى عليها عن البيع وفقاً للعقد؟

ج: بموجب البند (14) من عقد البيع الموحد، إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، يكون للمشتري الحق في:



ALYAZIA KHALIFA

- فسخ العقد
- استرداد العربون
- استحقاق مبلغ مساو لقيمة العربون يدفعه البائع تعويض للمشتري

ولما كان الثابت أن المدعى عليها هي التي عدلت عن البيع بإرادتها، فإنها تكون ملزمة بسداد مبلغ 500,000 درهم يمثل قيمة العربون ومثله تعويضاً اتفاقياً، وذلك بصرف النظر عن كون شيك العربون لم يتم صرفه فعلياً، لأن الالتزام بالتعويض نشأ بمجرد ثبوت العدول من جانب البائع.

وأقفل المحضر في تاريخه وساعته ...

السيد / تامر حسن محمدي

الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري

مرفق رقم 3

الوائح الذكية

محاكم دبي الابتدائية صحيفة دعوى

الدعوى رقم : ١٨ / ٢٠٢٦ / ٩٣ عقاري جزئي

بيانات الدعوى

11-02-2026 : تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني	13-02-2026 : تاريخ سداد الرسوم و التأمينات	: تاريخ اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم 13-02-2026
---	--	--

رسوم و تأمينات تسجيل الدعوى

القيمة	
115.50	مصاريف إعلانات - القضايا المدنية
115.50	إجمالي الرسوم المستحقة

مقدمة من

اسم الوكيل	الاسم	الفئة	
ياسر احمد الاحمد	مدعى	1.	
yasser@bmgint.net 0564373768 شقة الارضي-19 عنوانه: الإمارات-إمارة دبي-المطار - دبي-شارع المنطقة الحرة -مبنى			

ضد

شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية	مدعى عليه	1.
case@almaazmilawyers.com 0096569070160 عنوانه: الكويت-شارع جابر المبارك-مبنى الشركة التجارية العقارية -شقة مبنى الشركة التجارية 00965212445566 00965212445566		

المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (500000 درهم) و الرسوم و المصاريف و أنعاب المحاماة و الفائدة 12 % من 2024-6-1
وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

الوقائع

ولا : واقعات الدعوى

1-بموجب عقد بيع موحد (cf 202402215129) f المؤرخ 21/2/2024 - الصادر من الجهة المتخصصة ببيع و تسجيل الاراضي فى اماره دبي و هى

اللوائح الذكية

دائرة الاراضي و الاملاك ،تعاقد المدعى مع المدعى عليها على شراء قطعة الارض رقم 0/1317 - منطقة مدينة المطار - تملك حر - اماره دبي - مساحة 2709.55 متر مربع -سكني - ، اتفق الطرفان على أن تكون ثمن قطعة الارض مبلغ وقدره 6,073,675.00 درهم (ستة ملايين وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وسبعون درهم) .

(برحاء مراجعة المستند رقم 1- صورة عقد البيع الموحد)

2-بناء على توقيع عقد البيع الموحد قام المدعى بتسليم شركة الوسيط العقاري عن طريق ممثلها الوسيط العقاري السيد/ ايمن احمد الحسن "الخصم المدخل الثاني " شيك العربون رقم 500002 بقيمة 500000 درهم على مصرف ابوظبي الاسلامي من الحساب البنكي لشركة bmg .

(برحاء مراجعة المستند رقم 2- صورة شيك العربون المسلم للوسيط العقاري)

3-بناء على عقد البيع الموحد تعهدت الشركة مالكة الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي بدبي ،وتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، كما تعهدت بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأملك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 21/4/2024 .

-حيث تم التواصل من المدعى مع شركة الوسيط العقاري و اعلامها بجاهزية الثمن المحدد لقطعة الارض و طلب استكمال اجراءات نقل الملكية و البيع و بناء عليه بتاريخ 1/4/2024 تم ارسال بريد الكتروني من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري "المدعي" فى اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(برحاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني وصورة شيك المدير بقيمة ثمن الارض)

4- إلا أنه و بتاريخ 18/4/2024 ارسلت الشركة المدعى عليها "المالكة" خطاب بالغاء التعاقد و عدم قدرتها على اتمام التعاقد وعلى الرغم من وفاء المدعي بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه من تسليم شيك العربون و انتظار استكمال اجراءات نقل الملكية و اصدار شيك مصرفي مدير مضمون الدفع بكامل قيمة ثمن قطعة الارض ، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين وتراجع البائع عن إتمام عملية البيع و نقل الملكية في الموعد المحدد دون سبب قانوني وبعدها قامت شركة الوسيط العقاري بارجاع اصل شيكات العربون للمدعى .

(برحاء مراجعة المستند رقم 4 - صورة الخطاب المرسل الشركة البائعة و اقرارها بتراجعها عن اتمام البيع)

5-وهو ما حدا بالمدعي بتاريخ (7/6/2024) بإخطار الشركة المدعى عليها بضرورة سداد التعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع الموحد وهو مثل قيمة العربون و تم اعلان المدعى عليها عن طريق "تبليغ " عبر البريد الالكتروني ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم تقم حتى بالرد على المدعي و تجاهلت تنفيذ التزاماتها التعاقدية .

(برحاء مراجعة المستند رقم 5 - صورة من الإنذار العدلي و نتيجة التبليغ)

- وهو ما لم يجد معه المدعي من مفر سوى إقامة الدعوى الماثلة ، للمطالبة بفسخ العقد و الزام الشركة المدعى عليها بسداد تعويض يماثل نفس قيمة العربون مع التعويض عن الأضرار المادية والادبية والنفسية التى لحقت به من جراء فعل المدعى عليها ، وهو ما يوافق صحيح القانون والواقع .

- حيث يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز : "يأيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود " سورة المائدة الآية رقم 1.

تم تسجيل النزاع رقم 15722 لسنة 2025 نزاع محد القيمة و تم نظره و صدر قار بالاحالة للمحكمة المختصة

المطالبات والأسانيد القانونية

ثانيا : القواعد القانونية

-لما كان ال قانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد نص على :-

اللائحة الذكية

- المادة (148)

1- يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

-لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجاوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم 176 لسنة 2020 مدني جلسة 23/1/2011)، وأن مفاد نص المواد 258/1 و 259 و 265/1 من قانون المعاملات المدنية أن المحكمة عند تفسيرها عبارات الاتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها تأخذ بمعناها الواضح وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه بحسب الأصل فإن اللفظ يعبر بصدق عما تتجه إليه إرادة طرفي العقد، وأن المحكمة عند تفسيرها عبارات العقد والشروط الواردة فيه تنظر إليها في مجملها وليس بالنظر إلى عبارة معينة دون باقي العبارات وإن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشرط أو البند الوارد به وما دام ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أبدتها. (الطعن رقم 193 لسنة 2011 مدني جلسة 22/1/2012)، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تظن أنه إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. (الطعن رقم 230 لسنة 2022 مدني جلسة 30/6/2022).

مقتبس من الحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي

((حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادتها إذ أرسلت للمدعي خطاباً بتاريخ 18/4/2024 تطلب فيه اعتبار العقد لاغياً ولازم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون. ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.))

***- و بتطبيق ذلك على موضوع دعوانا:** نجد أنه بمراجعة عقد البيع الموحد **البند رقم: 14:** الذي نص على " " إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد "

-الامر الذي يتضح معه للمحكمة الموقرة ثبوت اخلال المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني مما يكون معه ثبوت الاخلال فى حقها و يلزم صدور الحكم بالزامها بتعويض يماثل قيمة العربون .

- ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة (243/1-2) من قانون المعاملات المدنية أنه :-

" 1/ يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبذله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2/ أما حقوق العقد (إلزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما. "

- وتنص المادة (246) من نفس القانون على أنه:-

" 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف. "

- كما تنص المادة (257) من نفس القانون على أن:-

اللائحة الذكية

" الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزمه في التعاقد."

- وكذلك تنص المادة (272) من ذات القانون على أنه :-

"1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ والتعويض في كل حال إن كان له مقتضى."

- وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، يتضح امام المحكمة الموقرة اخلال الشركة المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام جرات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني و ثبوت سوء نيتها و فسخها التعاقد بارادتها المنفردة مما يؤكد على اخلالها بالتزاماتها التعاقدية مما يترتب عليه الزام المدعى عليخ بسداد تعويض للمدعي بمائل قيمة العربون وفقاً لما نقص عليه قانون المعاملات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة .

- هذا ومن جانب آخر ولما كان إخلال المدعى عليها بما يقع على عاتقها من التزامات قد ألحق بالمدعين أضراراً جسيمة

- وكانت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية قد نص على أنه :-

" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "

- وكذا نصت المادة (292) من نفس القانون على أنه :-

" بقدر الضمان في جميع الأحوال يقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار."

- وتنص المادة (293/1) من ذات القانون على أنه :-

" 1/ يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي "

- وقد مني المدعي بأضرار جمة نوضح آياتها كالتالي :

- فبداية قد لحقه أضرار مادية جسيمة يتعين جبرها إذ بسبب إحجام وتراجع المدعى عليها عن اتمام إجراءات البيع و نقل الملكية في الموعد المحدد مما أدى إلى حرمان المدعي من حق استغلال قطعة الأرض التي قام بشراءها إذ انتوي استثماره وهو ما لم يتمكن منه ، مما فوت على المدعي فرصة استثمار حيث انه بناء على القرار الذي صدر من صاحب السمو حاكم دبي بتطوير المنطقة التي تقع في حيزها قطعة الأرض وتطوير المطار مما تسبب في زيادة سعر متر الأرض الى اكثر من ضعف ثمنها وفوت عليه مبالغ طائلة كان من الممكن استثمارها ومن ثم فإن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها حال دون ذلك وهو ما أضر بالمدعي عن ما فاتته من كسب ، وما يقدر (بقيمة ضعف ثمن الأرض) .

- ومن جهة أخرى فقد حاق بالمدعي ضرر أدبي تمثل فيما يعانيه من حسرة على أمواله الضائعة دون ثمة فائدة يجنيها ، ومن المعاناة النفسية لا سيما وأن أقرانه ممن تعاقدوا مع شركات أخرى والمدعي لا يزال يقبع في ردهات المحاكم ليطال حقه وما يقدره المدعي بمبلغ (500000 درهم) تعويضاً جابراً لما لحقه من ضرر أدبي ، إلى جانب ما تكبده من نفقات حتى الآن ،

وهي جميعاً من عناصر الضرر المادي والأدبي التي يستحق المدعي التعويض عنها ، إذ لم يكن ذلك سوى بسبب المدعى عليها وبخطئها وهو ما تتوافر به أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فيما بينهما وهو ما أصاب المدعي بضرر مادي يتعين جبره ، وهو ما يوافق صحيح القانون والواقع .

- وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أنه :

من المقرر قانوناً وفق ما تقضي به المواد (125 ، 126 ، 129) من قانون المعاملات المدنية أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقد معين ، فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ويعتبر العقد تاماً ملزماً بقيام الدليل علي تلاقي الإرادتين علي قيام الإلتزام محل العقد ونفاذه .

(الطعن رقم 403 لسنة 2001 المحكمة الاتحادية العليا - حقوق جلسة 9/2/2022م العدد 13 ج 1 ص 14)

- ومن المقرر أيضاً أن :

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين وفقاً لأحكام المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ والتعويض في كل حال إن كان له مقتضى ، وهو ما يدل على أن الفسخ إذا كان مردّه خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ ، مما مفاده أن الإخلال بالاتفاق إن حدث من كلا الطرفين ، فإن مقتضى تعويض أحدهما دون الآخر يكون قد تخلف .

اللائحة الذكية

(القاعدة الصادرة سنة 2018 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2018-02-27 في الطعن رقم 2017 / 246 طعن أحوال شخصية و 2018 / 21 طعن أحوال شخصية)

وكان من المقرر قضاءً أن :

لما كان النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه " إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض " ، فإن مفاد ذلك أنه يترتب علي فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلي وقت إبرامه فتتعدم جميع الآثار التي تولدت عنه ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً للعقد فيرد البائع إلي المشتري الثمن وفوائده ويرد المشتري إليه المبيع وثماره ، ويكون الرد إعمالاً لقاعدة ما دفع بغير حق .

(المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 617 لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 22/2/2007 - مكتب فني 29 - رقم الصفحة 252)

الطلبات الختامية

وصف المطالبة	مسلسل المطالبة
1 اولا: قبول تسجيل الدعوى شكلا . ثانيا : ضم ملف النزاع رقم 15722 لسنة 2025 نزاع محدد القيمة ثالثا: إلزام المدعى عليها " شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتيه ش.م.ك " بسداد تعويض يماثل قيمة العربوم مبلغ و قدره 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) وفائدة 12% من التراجع عن اتمام علمية البيع وحتى التنفيذ التام . رابعا : إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة	

المستندات

المسلسل	الوصف	
1	اثبات الشخصية او الرخصة للشركة	استعراض
2	(إثبات الشخصية) ياسر احمد الاحمد	استعراض
3	(الرخصة الصادرة من جهة الإختصاص) شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية	استعراض
4	ايميل	استعراض
5	شيكات المدير	استعراض
6	اثبات استلام الشيكات من الوسيط العقاري	استعراض
7	المحادثات الواتس اب	استعراض
8	عقد البيع الموحد	استعراض
9	صورة من الانذار ونتيجة التبليغ	استعراض
10	الحكم الصادر فى الدعى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي	استعراض
11	الحكم الاستئناف رقم 598 لسنة 2025 عقاري بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي	استعراض

اللوائح الذكية

المسلسل	الوصف	
12	المذكرة المقدم من المدعى عليها و التي اقرت فيها اقرار قضائيا بتراجعها عن اتمام البيع أخرى	استعراض
13	حكم اعتبار الدعوى رقم 2416 / 2024 مدني كان لم تكن	استعراض
14	بيانات و نتيجة الاستعلام العقاري	استعراض

توقيع المدعى

ياسر احمد الاحمد





نظام الوثائق



Business License Details / تفاصيل الرخصة الاقتصادية

592828	BL Local No / رقم الرخصة المحلي	10477690	CBLS No / رقم السجل الاقتصادي
جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م			Business Name Arabic / الاسم الاقتصادي - عربي
JAGUAR REAL ESTATE BROKER L.L.C			Business Name English / الاسم الاقتصادي - انجليزي
شركة ذات مسؤولية محدودة			Legal Type / الشكل القانوني
	Parent BL No / رقم المنشأة الأم	لا	Is Branch / فرع
17/03/2025	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	18/03/2007	Est. Date / تاريخ التأسيس
		Active / فعال	Status / حالة
25/03/2024			Modify Date / تاريخ التعديل
الوساطة في بيع العقارات وشرائها، الوساطة في تأجير العقارات، خدمات الإشراف الإداري للعقارات :			BA Desc. Arabic / اسم النشاط - عربي
: Real Estate buying & selling Brokerage, Leasing Property Brokerage Agents, Real Estate Management Supervision Services,			BA Desc. English / اسم النشاط - انجليزي
دائرة الاقتصاد والسياحة دبي			Economic Department / مكان الاصدار - اماره
دائرة التنمية الاقتصادية في دبي			Registration ED Branch / تسجيل فرع
			Mobile No / رقم الهاتف المحمول
0097143990773	Fax No / فاكس	0097143990776	Phone No / رقم الهاتف
INFO@JAGUARRE.AE	eMail / البريد الالكتروني		PO. Box / رقم صندوق البريد
			Web Site URL / الموقع الالكتروني
Bur Dubai Al Barshaa 1			Full Address / العنوان الكامل



نظام الوثائق



نظام الوثائق

UNITED ARAB EMIRATES
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY &
CITIZENSHIP, CUSTOMS & PORT SECURITY

Golden Card



الإمارات العربية المتحدة
الهيئة الاتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
بطاقة ذهبية



ID Number / رقم الهوية
784-1975-3737175-5

الاسم: ياسر الاحمد

Name: Yasser Alahmad

Date of Birth: 16/08/1975

تاريخ الميلاد:

الجنسية: السويد

Nationality: Sweden

Issuing Date / تاريخ الاصدار
07/06/2023

Expiry Date / تاريخ الانتهاء
06/06/2033

الجنس: ذكر

Sex: M

التوقيع / Signature



129689477



Issuing Place: Dubai

2302552728

بعد العثور على هذه البطاقة الرخماء، أرجعها إلى صاحبها.

المهنة: مالك عقار

يمكن الاصدار في اربعين

ILARE1296894773784197537371755
7508169M3306068SWE<<<<<<<<<<9
AL<AHMAD<<YASSER<<<<<<<<<<<<<



نظام الوثائق



نظام الوثائق

شكسبير للترجمة القانونية

SHAKESPEARE LEGAL TRANSLATION

بيانات الشيك المصرفي	المكتب الرئيسي ص.ب: 4، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة	مصرف الشارقة الإسلامي
افصل هذا الجزء واحتفظ به معك للرجوع إليه مستقبلاً الشروط والأحكام مطبوعة بالخلف		
رقم الشيك المصرفي	التاريخ	المبلغ
0054/107594	2024/04/01	6,073.675.00 درهم إماراتي
المستفيد: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية	الفرع: بورسعيد	شيك المدير
اسم المراسل: مصرف الشارقة الإسلامي	بطاقة المحول:	
	الصراف: U577	
العميل: بي ام جي انترشونال للتجارة العامة ذ.م.م	القيمة المقابلة	0012090800001 خصفاً من حساب:
سعر الصرف	6,073.675.00 درهم إماراتي	عمولة
	78,75 درهم إماراتي	المجموع
	6,073.753.75 درهم إماراتي	
قد تشمل الرسوم والتكاليف ضريبة القيمة المضافة كما هو مطبق من الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة		

مصرف الشارقة الإسلامي	المكتب الرئيسي ص.ب: 4، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
يُسرى لمدة ستة أشهر من تاريخه.	
رقم الحوالة المصرفية: 0054/107594	التاريخ: 2024/04/01
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى لحامله: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية المبلغ: ستة ملايين وثلاثة وسبعون ألف وستمئة وخمسة وسبعون درهماً إماراتياً فقط لا غير.	
إلى:	
بنك الشارقة الإسلامي	
ص.ب. 4	
الشارقة	
الإمارات العربية المتحدة	
يمكن السداد في أي فرع من فروع مصرف الشارقة الإسلامي	
التوقيع المعتمدة	
// يوجد توقيع بخط اليد //	
1075944041301019150060054	





مصرف الشارقة الإسلامي
SHARJAH ISLAMIC BANK

Head Office
P.O.Box: 4, Sharjah,
United Arab Emirates

بيانات الشيك المصرفي
DRAFT PARTICULARS

Detach this portion and retain with you for future reference
Terms and Conditions printed overleaf

Manager Cheque

إمض على هذا الجزء، واحتفظ به معك للرجوع إليه مستقبلاً
الشروط والأحكام مطبوعة بالخطف

رقم الشيك المصرفي

التاريخ

المبلغ

Draft No. 107594 / 0054

01/04/2024

AED 6,073,675.00

المستفيد

Payee

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO

Branch Port Saeed

اسم المراسل

Corr. Name

Sharjah Islamic Bank

Remit Card بطاقة المدحول

Teller

الصراف

U577

العميل

Customer

BMG INTERNATIONAL FZCO

Debit Acct

حساب المدحول

0012090800001

Exch. Rate

سعر الصرف

Counter Value القيمة المقابلة

AED 6,073,675.00

Commission عمولة

AED 78.75

Total المجموع

AED 6,073,753.75

Fees & charges may include Value Added Tax (VAT) as applicable by Federal Tax Authority in UAE



مصرف الشارقة الإسلامي
SHARJAH ISLAMIC BANK

Head Office
P.O.Box: 4, Sharjah,
United Arab Emirates

Valid for Six Months from date hereof

Pay to the
Order of

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO

Date

01/04/2024

DD. No.

107594 / 0054

Amount

AED SIX MILLION SEVENTY THREE THOUSAND SIX HUNDRED AND SEVENTY FIVE ONLY

To

Sharjah Islamic Bank
P.O.Box 4
Sharjah
United Arab Emirates

Payable at any branch of Sharjah Islamic Bank.

AED 6,073,675.00*****

Habeeb Al Moushi

Authorised Signature/s

Moh Afghani

107594:4041301011:9150060054



شكسبير للترجمة القانونية

SHAKESPEARE LEGAL TRANSLATION

بيانات الشيك المصرفي	المكتب الرئيسي ص.ب: 4، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة	مصرف الشارقة الإسلامي
أفصل هذا الجزء واحتفظ به معك للرجوع إليه مستقبلاً الشروط والأحكام مطبوعة بالخلف		
رقم الشيك المصرفي	التاريخ	المبلغ
0054/107593	2024/04/01	3,961.510.00 درهم إماراتي
المستفيد: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية	الفرع: بورسعيد	شيك المدير
اسم المراسل: مصرف الشارقة الإسلامي	بطاقة المجول:	
	الصراف: US77	
العميل: بي ام جي انترشونال للتجارة العامة ذ.م.م	القيمة المقابلة	0012090800001 خصباً من حساب:
سعر الصرف	78,75 درهم إماراتي	المجموع
3,961.510.00 درهم إماراتي	3,961.588.75 درهم إماراتي	
قد تشمل الرسوم والتكاليف ضريبة القيمة المضافة كما هو مطبق من الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة		

مصرف الشارقة الإسلامي	المكتب الرئيسي ص.ب: 4، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
يُسرى لمدة ستة أشهر من تاريخه.	
رقم الحوالة المصرفية: 0054/107593	التاريخ: 2024/04/01
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى لحامله: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية المبلغ: ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وعشرة درهم إماراتي فقط.	
إلى:	
بنك الشارقة الإسلامي	
ص.ب. 4	
الشارقة	
الإمارات العربية المتحدة	
يمكن السداد في أي فرع من فروع مصرف الشارقة الإسلامي	
التوقيع المعتمدة	
// يوجد توقيع بخط اليد //	
1075934041301019150060054	





مصرف الشارقة الإسلامي
SHARJAH ISLAMIC BANK

Head Office
P.O.Box: 4, Sharjah,
United Arab Emirates

بيانات الشيك المصرفي
DRAFT PARTICULARS

Detach this portion and retain with you for future reference
Terms and Conditions printed overleaf

Manager Cheque

إحتفظ بهذا الجزء واحتفظ به معك للرجوع إليه مستقبلاً
الشروط والأحكام مطبوعة بالداخل

رقم الشيك المصرفي
Draft No. 107593 / 0054

التاريخ
Date 01/04/2024

المبلغ
Amount AED 3,961,510.00

المستفيد
Payee

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO

Branch
Port Saeed

اسم المراسل
Corr. Name

Sharjah Islamic Bank

بطاقة المدحول
Remit Card U577

Teller

الصراف

Debit Acct
0012090800001

العميل
Customer

BMG INTERNATIONAL FZCO

Exch. Rate سعر الصرف

Counter Value القيمة المقابلة
AED 3,961,510.00

Commission عمولة
AED 78.75

Total المجموع
AED 3,961,588.75

Fees & charges may include Value Added Tax (VAT) as applicable by Federal Tax Authority in UAE



مصرف الشارقة الإسلامي
SHARJAH ISLAMIC BANK

Head Office
P.O.Box: 4, Sharjah,
United Arab Emirates

Valid for Six Months from date hereof

Date 01/04/2024

DD. No. 107593 / 0054

Pay to the
Order of

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO

Amount

AED THREE MILLION NINE HUNDRED AND SIXTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED AND TEN ONLY

To

Sharjah Islamic Bank
P.O.Box 4
Sharjah
United Arab Emirates

AED 3,961,510.00*****

Payable at any branch of Sharjah Islamic Bank.

Habeeb Al-Bazwoshi
Authorized Signature/s

Moin Afghami
A72

10759314041301019150060054





نظام الوثائق



نظام الوثائق



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محاكم دبي الابتدائية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٥ بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي

رئيس الدائرة	وسيم كمال محمود سويلم	برئاسة القاضي
عضو الدائرة	محمد ابراهيم حسين رضوان	وعضوية القاضي
عضو الدائرة	ايهاب محمد صادق حسن	و القاضي

في الدعوى رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ عقاري جزئي

مدعى: محمد صادق الاحمد

مدعى عليه: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

مدعى عليه: جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م

مدعى عليه: ايمن احمد الحسن

اصدرت الحكم التالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث تحصل وقائع الدعوى ومستنداتها في أن المدعي (محمد صادق الاحمد) عقد الخصومة قبل المدعى عليهم (شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية و جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م وايمن احمد الحسن) بموجب صحيفة قدمت وقيدت إلكترونياً وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليها (شركة مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه ش.م.ك) بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد البيع الموحد (٢٠٢٤٠٢٢١٨٢٧٤cf (٤) المؤرخ ٢١/٢/٢٠٢٤ تعاقد المدعى مع المدعى عليها الأولى على شراء قطعة الارض رقم ١٣١٦/٠ منطقة مدينة المطار اماره دبي بثمن قدره ٣,٩٦١,٥١٠.٠٠ درهم، وأنه قام بتسليم المدعى عليها الثانية (الوسيط العقاري) عن طريق ممثلها المدعى عليه الثالث شيك العربون رقم ٥٠٠٠٠١ وقيمته ٥٠٠٠٠٠ درهم، وتعهدت المدعى عليها الأولى بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي وتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأموال باسم المشتري فور قبض الثمن المتفق عليه في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/٢١، إلا أنه بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤ أرسلت المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية رسالة بتراجعها عن البيع، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها الثانية (الوسيط العقاري) بتسليم المدعي الشيك المقدم منه بقيمة العربون، وقد أصيب من جراء ذلك بالعديد من الأضرار المادية والأدبية، ثم أقام الدعوى الماثلة لمطالبة المدعى عليها الأولى بمثل قيمة العربون.

وقدم المدعي سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على صور من عقد البيع الموحد سند الدعوى وشيك ورسالتين بالبريد الإلكتروني وخطاب الشركة المدعى عليها الأولى المؤرخ ١٨/٤/٢٠٢٤ وإنذار واستعلام عن عقار.

وحيث إن الدعوى تداولت بمكتب إدارة الدعوى وبالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها جميع الأطراف كل بوكيل عنه محام. وقدم المدعي مذكرتين بدفاعه تضمنت تعديلاً لطلباته التمس في ختامهما الحكم.

أولاً: بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتضامم بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف



درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

ثانياً: بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتضام بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسائة ألف درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرتين بدفاعها طلبت في ختامهما رفض الدعوى.

وقدم المدعى عليهما الثانية والثالث حافظتي مستندات طويتا على صور من رسالة بالبريد الإلكتروني ومحادثة عبر تطبيق واتس آب، ومذكرتين بدفاعهما طلبا في ختامهما الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما لانتفاء الصفة .

وحيث قدم المدعى عليهما الثانية والثالث أصليا طلبا عارضا بموجب مذكرة التماس في ختامها إلزام المدعي عليهما تقابل بالتضامن والتضامن بسداد مبلغ ٧٩,٢٣٠ درهم قيمة عمولة السمسرة عن عقد البيع والفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة الواقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢١ وحتى السداد التام.

واستندا في طلبهما إلى أن المدعى عليهما في الطلب العارض قد تعهدا في عقد البيع بسداد العمولة عند توقيع عقد البيع وكانت تلك العمولة مقدرة بقيمة ٢% من قيمة المبيع والمقدرة بمبلغ ٧٩,٢٣٠ درهم ويتم سدادها مناصفة بين المدعي عليهما الأول والثانية في الطلب العارض إلا أن الأخيرين لم يسددا قيمة العمولة حسب العرف والقانون وما نص عليه العقد.

وبجلسة ٢٠٢٥/٣/٤ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن المدعى عليهم في الدعوى الأصلية والطلب العارض قد حضروا وقدموا مذكرات بدفاعهم فيكون الحكم حضوريا في مواجهتهم عملاً بالمادة (٥٤-١) من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه من المقرر بنص المادتين ٩٩، ١٠١/١ من قانون الإجراءات المدنية أن للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ومتى كان ذلك وكان المدعي قد عدل طلباته إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً بمثل العربون وبالتعويض وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكان هذا الطلب مكملاً للطلب الأصلي ومتصلاً به ومن حسن سير العدالة نظرهما معاً مما تقضي معه المحكمة بقبول تعديل الطلبات شكلاً دون النص على ذلك استقلالا في المنطوق.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالث، فإنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن الحق في الدعوى يختلف عن الحق الذي ترفع به الدعوى وبما مفاده أن توافر صفة المدعى عليه في الدعوى لا يؤدي حتماً وبطريق اللزوم العقلي إلى ثبوت الحق المطالب به في مواجهته، وأن المقرر أن استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق (الطعن رقم ٢٠٢٣ / ٤٩ طعن مدني بتاريخ ٢٠٢٤-٠٨-٢٣).

ومتى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها الثانية هي وسيطة الطرفين والمدعى عليها الثالث موظف في تلك الشركة وممثل لها ويقتصر دورهما على الوساطة في مفاوضات التعاقد وكانت الطلبات في الدعوى هي المطالبة بمثل قيمة العربون والتعويض فلا صفة لهما في الدعوى، إذ لم يزعم المدعي أن المدعى عليهما الثانية والثالث قد ارتكبا غشاً يوجب مسئوليتهم، وتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما.

وحيث إنه عن شكل الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث في الدعوى الأصلية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٩٩ من قانون الإجراءات المدنية على أن للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل



SVM-23707/2025



من حسن سير العدالة نظرهما معا وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها، ونصت الفقرة الثالثة من المادة ١٠١ من القانون ذاته على أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، ومتى كان ذلك وكان الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة فإن من حسن سير العدالة نظره مع الدعوى الأصلية، وقد اتبع المدعى عليهما في تقديمه القواعد المقررة واستوفي باقي أوضاعه القانونية فهو مقبول من الناحية الشكلية.

وحيث إنه عن الدعوى الأصلية، فمن المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة ١٤٨ من قانون المعاملات المدنية مفاده أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخضم العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدین هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ مدني جلسة ٢٣/١/٢٠١١)، وأن مفاد نص المواد ٢٥٨/١ و ٢٥٩ و ٢٦٥/١ من قانون المعاملات المدنية أن المحكمة عند تفسيرها عبارات الاتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها تأخذ بمعناها الواضح وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه بحسب الأصل فإن اللفظ يعبر بصدق عما تنجه إليه إرادة طرفي العقد، وأن المحكمة عند تفسيرها لعبارات العقد والشروط الواردة فيه تنظر إليها في مجملها وليس بالنظر إلى عبارة معينة دون باقي العبارات وإن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشرط أو البند الوارد به وما دام ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أبدتها. (الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١١ مدني جلسة ٢٢/١/٢٠١٢)، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. (الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٢ مدني جلسة ٣٠/٦/٢٠٢٢).

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع موضوع الدعوى قد تحرر بشأنها عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢١/٢/٢٠٢٤ والمحرر فيما بين المدعي كمشتري والمدعى عليها الأولى كبائعة للعقار المبين سلفاً، وأن المدعى عليها الثانية هي وسيطة الطرفين والمدعى عليه الثالث هو أحد الموظفين بالشركة المدعى عليها الثانية، وأن الثمن الإجمالي ٣٩٦١٥١٠ درهم يتم سداكه كما ورد بالبند (٦) من العقد على النحو التالي شيك تأمين عربون بمبلغ (٠٠٠ درهم) والمبلغ المتبقي من قيمة العقار (٣٩٦١٥١٠ درهم) عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة، على أن يتم الاحتفاظ بشيك التأمين لدى وسيط البائع، واتفق الطرفان في البندين ١١، ١٤ من العقد سند الدعوى أنه إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد، وأنه إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل



التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد، وقد تعهدت البائعة بالبندين ٤، ١٢ من العقد سند الدعوى بنقل الملكية وتسليم العقار في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/٢١.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن العقد سند الدعوى هو عقد بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه . ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها الأولى من أنه لم يتم الاتفاق على أي عربون إذ أن الوارد بالعقد سند الدعوى أن قيمة العربون صفر وأن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام المدعى عليها للشيك، إذ أن الثابت بالبند السابع من العقد سند الدعوى أن المدعى عليها الثانية (وسيطه الطرفين) تحتفظ بشيك العربون وقد أقر المدعى عليها الثانية والثالث بمذكرتهما المقدمة بجلسة ٢٣/١٢/٢٠٢٤ بأنهما استلما شيك العربون، كما أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعي والمرسلة من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ أنها تطلب منها فيها الاطلاع على الشيكات المقدمة من المشتري، وكان المقرر أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية وأن تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولا كدليل إثبات طالما كانت أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية (الطعن رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٥ طعن عقاري بتاريخ ٢٤-٣-٢٠٢٥)، وكانت المدعى عليها الأولى لم تطعن بالتزوير على تلك الرسالة التي تطلب فيها المدعى عليها الثانية الاطلاع على الشيكات المقدمة من المدعي، وبذلك فإن المحكمة تستخلص من كل ما سبق أنه قد تم تسليم شيك العربون للمدعى عليها الثانية، ويكون ما أثارته المدعى عليها الأولى في هذا الشأن لا سند ولا أثر له.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادتها إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولازم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون. ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت أحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون، وكان الثابت بالصفحة الرابعة من العقد سند الدعوى أنه في حالة تخلف أو رفض المالك البيع تحت ظروف غير قاهرة يتوجب عليه دفع ١٠ % من قيمة الأرض، وتستخلص المحكمة من ذلك أن المدعى عليها الأولى ملزمة بأن تؤدي للمدعي مبلغ (٣٩٦١١٥١ × ١٠ % = ٣٩٦١١٥١ درهم) عملا بما اتفق عليه الطرفان بالعقد سند الدعوى.

وحيث إنه عن الفائدة القانونية وكان المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي وكانت الفوائد التأخيرية المطالب بها هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء ومن ثم تقضى بها المحكمة بنسبة ٥% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المقرر عملاً بنص المادة ١٤٨ من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن عقد البيع بالعربون مؤداه أن لكل من طرفي التعاقد حق العدول -أو لأحدهما- وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول ، مما مؤداه أن العدول عن تنفيذ العقد هو حق للمتعاقدين أو أحدهما - حسب الاتفاق بينهما - وبحسب



SVM-23707/2025



الأصل لا يسأل الشخص عن استعماله لحقه وان مجرد العدول عن تنفيذ العقد لا يستوجب القضاء بالتعويض الا اذا ثبت وقع ضرر اكبر من مقدار العربون ويكون ناجم عن سوء نية الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد وفقا للمبدأ العام القاضي بحسن النية في تنفيذ العقود، مع وجوب أن يثبت طالب التعويض ذلك الضرر وعلاقة السببية بين الضرر و العدول عن تنفيذ العقد (الطعن رقم ٥١٢، ٥٢١ / ٢٠٢٤ طعن عقاري بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥)، وإذ كان ذلك وكان المدعي قد استند في طلبه للتعويض إلى أنه قد أصابته أضرار من جراء عدول البائع عن إتمام البيع إلا أنه لم يقدّم الدليل على وقوع ضرر أكبر من مقدار العربون ناجم عن سوء نية المدعى عليها الأول البائعة التي عدلت عن إتمام فتقضي المحكمة ترتيباً على ذلك برفض طلب التعويض.

وحيث إنه عن موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث أصلياً، فإنه وفقاً لنص المادة ٢٨ من اللائحة رقم ٨٥/ ٢٠٠٦ بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، لا يستحق الوسيط أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة بخلاف ذلك، (الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ عقاري جلسة ٢٠١٤/٩/٢١).

كما أنه من المقرر أن النص في المادة (٢٨) الواردة في الفصل الرابع - أجر الوسيط - من اللائحة رقم (٨٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي على أن (١- لا يستحق الوسيط أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفقت الأطراف على جميع الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة ٢- يكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة بخلاف ذلك ٣- إذا كان عقد البيع معلقاً على شرط واقف متفق عليه في عقد الوساطة فلا يستحق الوسيط الأجر إلا عند تحقق الشرط) يدل على أن المناط في استحقاق الوسيط أجراً عن وساطته هو إبرام العقد بين الطرفين وفقاً لجميع الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة وتسجيل هذا العقد بالدائرة ما لم ينص عقد الوساطة على خلاف ذلك، وأنه إذا كان عقد البيع معلقاً على شرط واقف متفق عليه في عقد الوساطة فلا يستحق الوسيط أجره عن الوساطة إلا عند تحقق هذا الشرط، وقد تضمنت المادة (٢٩) من ذات اللائحة جواز مطالبة الوسيط لأجره عن الوساطة في حالة فسخ عقد الوساطة واشترطت أن يكون ذلك طبقاً للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوساطة ما لم يثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه (الطعن رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ عقاري جلسة ٢٠١٥/١١/٢٥).

وأن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وان مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، وتكون العبرة في استحقاق السمسار لأجره هو إبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، فإذا كان موضوع الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها هو عقد بيع عقار فإن مهمته تنتهي بإبرام العقد بين الطرفين ولا شأن له بعد ذلك بالإجراءات التالية لدى مكتب التسجيل العقاري لنقل الملكية (الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٤).

ومتى كان ذلك، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها الثانية قد قامت بأعمال الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد سند الدعوى، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية مما يفيد اتفاق طرفي العقد على قيمة العمولة إذ خلا العقد سند الدعوى من الاتفاق على قيمة العمولة في أي بند من بنوده ولم يقدم المدعيان في الطلب العارض ما يدل على قيمة العمولة مما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته إزاء خلو الأوراق مما يفيد في تحديد قيمة العمولة.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى بمصروفات الدعوى الأصلية وتلزم المدعين في الطلب العارض بمصروفاته عملاً بالمادة ١/١٣٣، ٢ من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً.

أولاً: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالث.

41/2024/18



SVM-23707/2025



ثانياً: وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ ثلاثمائة وستة وتسعين ألف ومائة وواحد خمسين درهماً والفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثالثاً: بقبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث في الدعوى الأصلية شكلاً، وفي الموضوع برفضه بحالته، وألزمت المدعين فيه بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

التوقيع

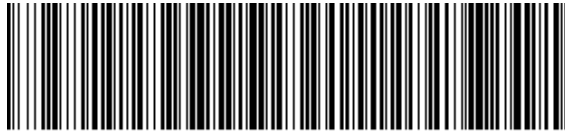
القاضي / وسيم كمال محمود سويلم



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3004

التوقيع

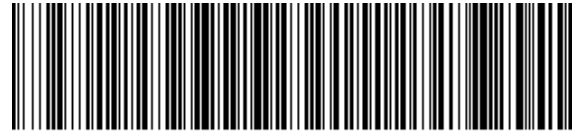
القاضي / ايهاب محمد صادق حسن



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3081

التوقيع

القاضي / محمد ابراهيم حسين رضوان



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3079

الهيئة المبينة بصدور هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجرت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه، أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة وفق محضر جلسة النطق به.



نظام الوثائق

الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500001

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولحامله

Date

التاريخ

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

درهم
AED 500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٩ ١ ٩ ٠ ٥ ٩ ٥

الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500002

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولحامله

Date

التاريخ

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

درهم
AED 500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٩ ١ ٩ ٠ ٥ ٩ ٥

شركات لم يوتي شراة قطعة الارض

بي دي مارش رقم 1 P-1317

مدرسة المطار 29,165,35 قسم مربع

جوساطة ايتا اى اى

هوية الاماراتية رقم 5-4281816-1980-784

A



نظام الوثائق

الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500001

Date التاريخ

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولحامله

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

درهم
AED 500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٩ ١ ٩ ٠ ٥ ٩ ٥

الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500002

Date التاريخ

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولحامله

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

درهم
AED 500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٩ ١ ٩ ٠ ٥ ٩ ٥

شركات لم يوتي شراة قطعة الارض

بي دي مارش رقم 1 P-1317

مدرسة المطار 29,165,35 قسم مربع

جوساطة ابيح ابيح

هوية الاماراتية رقم 5-4281816-1980-784

A



نظام الوثائق



نظام الوثائق

التاريخ: 07/06/2024

رقم التتبع: T2432896

رقم المحرر: 548529/1/2024



الانذار العدلي



المخطـر / المنذر: بي ام جي انترشونال للتجارة العامة ذ.م.م

المخطر إليه / المنذر إليه: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

العنوان: تبليغ بوسيلة البريد الإلكتروني: Hjowhar@kcmcc.com.kw

إنه في يوم الجمعة الموافق 7/6/2024, في الساعة 3:29:47 م بناحية النهدة

أنا / احمد نبيل عبد الغفار المعلن بشركة تبليغ المكلفة بإعلانات المحكمة لإبلاغ المطلوب إعلان شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية وتم الاعلان عبر البريد الإلكتروني الوارد في عنوان المطلوب إعلان

اسم المعلن: احمد نبيل عبد الغفار

التوقيع:

هذا المستند مستخرج إلكتروني ولا يحتاج للختم

المرفقات:

6/7/24, 2:01 PM

eim.ae/iwc_static/layout/shell.html?lang=en&none

Subject: 2024 - انذار عدلي صادر من كاتب العدل دبي -
To: Hjewhar@kcmcc.com.kw

Date: 07-06-24 12:36 PM
From: "CourtNotifications" <courtnotifications@tableegh.ae>

السادة / شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

تُعلنكم بأن لديكم انذار عدلي صادر من كاتب العدل دبي ، برقم محرز: 548529/1/2024

للاطلاع يرجى الضغط على الرابط التالي:

<https://tableegh.ae/Uploads/request/25cd8e5c-9e02-407b-96e6-f19a44adb3c3-133622159181079192.pdf>

للاستفسارات يرجى الاتصال بنا على:

+ 971 43 949 4444

إخلاء المسؤولية:

إن المعلومات الواردة في هذا البريد الإلكتروني وأي ملفات مرفقة به هي معلومات خاصة بالمرسل إليه أو المتعامل، وقد تحتوي على معلومات سرية أو مواد محمية. فإن لم تكن أحد المضمينين باستلام هذا البريد الإلكتروني، فإنه يمنع عليك منعا باتاً نسخها أو نشرها أو توزيعها أو استخدامها أو أي مرفق بها بأي طريقة أو اتخاذ إجراء بالاعتماد على المعلومات الواردة فيه، ويجب حذف البريد الإلكتروني وإتلاف أي نسخ مطبوعة منه. والمبادرة فوراً بإبلاغ المرسل بذلك أو التواصل معنا عن طريق "اتصل بنا" على الموقع الرسمي لشركة تبليغ، يرجى العلم بأن البريد الإلكتروني هو عنصر قابل للتغيير؛ ولذا لن يكون المرسل خاضعاً للمساءلة حال انتقال المعلومات في هذا البريد بصورة غير ملائمة أو متقصصة، ولا تجاه أي تأخير في وصوله، أو تجاه أي عطل في جهازك. لا نتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن أي فيروس أو برنامج قد يرسل بواسطة هذا البريد الإلكتروني.

DISCLAIMER

The information contained in this e-mail message, including any of its attachments files to it are private information of the addressee or the customer, and may contain confidential information or protected material. If you are not one of those concerned to receive this e-mail, You are not authorized to copying, publishing, distributing or using it or use this e-mail message or any attachment in any way or taking action based on the information contained in it, you must delete the e-mail and destroy any hard copies of it. Please notify the sender of this or communicate with us via "Contact Us" on the official website of Tableegh. Please note that e-mails are susceptible to change, the sender shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication, nor for any delay in its receipt or damage to your system. The sender does not guarantee that this material is free from viruses or any other defects, although due care has been taken to minimize the risk.

https://eim.ae/iwc_static/layout/shell.html?lang=en&none

1/1



SN2024/0000215758



إنذار

بيانات أطراف المعاملة

بيانات منذر			
الاسم	نوع الرخصة	رقم الرخصة	الصفة القانونية
بي إم جي انتر شونال للتجارة العامة ذ.م.م	رخصة تجارية	٩٤٨٠٩٣	الصفة الشخصية

بيانات ممثل المنذر					
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	العلاقة	وثيقة الإنابة
ياسر	السويد	هوية	٣٣٣٤	شريك و مدير	وكالة

بيانات منذر اليه			
الاسم	نوع الرخصة	رقم الرخصة	الصفة القانونية
شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية	أخرى	٣٣٤٩١	

موضوع الإنذار : ياسر الاحمد

حيث تم الاتفاق بين المنذران والمنذر اليه على شراء قطعتي الارض 1316 و 1317 من ارضي دبي مدينة المطار وذلك على النحو التالي:

1- استناداً للعقد التجاري رقم CF202402215129 تم الاتفاق مع الموجه اليه الانذار ان يقوم موجه الانذار بشراء قطعة الارض 1317 دبي - مدينة المطار، بتاريخ 2024-02-21.

2- استناداً للعقد التجاري CF2024022174 المبرم بين الطرفين (شركة مجمعات الشركة التجارية العقارية وموجه الانذار الثاني ، والموثق أصولاً لدى الدوائر الرسمية بتاريخ 21/02/2024 والمتضمن الاتفاق على بيع قطعتي الارض رقمي 1316 مدينة المطار /دبي..

3- وحيث أن تم الاتفاق على ثمن مقدر حسب العقدين المشار اليهما سابقاً .

4- وتم الاتفاق ان يكون العربون مليون درهم وتم دفع العربون من المشتريان وتم تسلمهما من قبل البائع عن طريق الوسيط شركة جاكور للوساطة العقارية. ولم يتم البيع بتقصير من شركة مجمعات الشركة التجارية العقارية (المالك) البائع.

5- خالفت الشركة اعلالة القانون وبنود العقدين البند رقم 14 و 15 و 16 و 17 من العقدين المشار لارقامهما سابقاً

6- لحق بموجهي الانذار ضرر مادي كبير.

المطالبة : وبما أنكم تأخرتم عن تنفيذ المطلوب، فإننا ننذركم بضرورة دفع مليون درهم كبدل عطل وضرر خلال مدة أقصاها 3 أيام، وإلا سيتم اللجوء الى المحكمة من اجل تحصيل العربون بالاضافة الى العطل والضرر.

عنوان التبليغ : الكويت - info@almowzi.com

يتعهد المنذر بأخطار المنذر إليه



SN2024/0000215758



اسم الطرف/النائب	التوقيع	تاريخ و وقت التوقيع	تاريخ و وقت الحضور
ياسر (نائب رقم 1 للمنذر رقم 1)		14:36:44 31-05-2024	



SN2024/0000215758



الكاتب العدل العام			
حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI		محاكم دبي DUBAI COURTS	
رقم الطلب: ٢٠٢٤/٢١٥٧٥٨	رقم الإيصال: ٢٠٢٤/٣٠٨١٧٩	رقم المحرر: ٥٤٨٥٢٩/١/٢٠٢٤	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٤-٠٦-٠٣
تمت المصادقة على التوقيع باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية.			
الكاتب العدل سالم ياقوت سالمين			
SN2024/215758/N2106			
www.dc.gov.ae			

للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح هذا QR أو استخدام موقع محاكم دبي



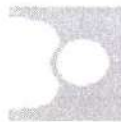


نظام الوثائق



نظام الوثائق

القطعتين رقمي 1316/1317 مدينة المطار - دبي



Hussain Jowhar <hjowhar@kcmcc.com.kw>
To Jaguar Real Estate
Cc Mohammad Hamdy



1316 القطعة.pdf
326 KB



1317 القطعة.pdf
322 KB

المحترمين

السادة / شركة جاكوار للتوساطة العقارية
تحية طيبة وبعد ،،،،،

يرجاء الإطلاع على الكتب المرفقة .

مع الشكر والتحية ،،،،،

Husain Abdullah Jowhar
Chairman
Kuwait Commercial Markets Complex Co.
Direct : 22280740-22280741
Op : 1820201



5:25 PM

URGENT: REQUEST FOR NOC



Jaguar Real Estate

To **Hussain** Jowhar; Mohammad Hamdy; Habeeb matar

Mon 4/1/2024 4:26 PM

↩ Reply

↩ Reply All

→ Forward

...



SHARUAH ISLAMIC BANK.pdf

1015 KB

Dear Mr. **Hussain** and Team,

Please kindly find attached copy of the cheques from the buyer side for your reference . Kindly be informed that the buyer wants to finalize the deal for the lands and we are ready to register the land in Dubai Land Department.

Waiting for your reply for No Objection Certificate (NOC) and approval. Kindly let us know which day we can schedule the registration in Dubai Land Department.

عزيزي السيد حسين وفريق العمل،

يرجى الاطلاع على نسخة مرفقة من الشيكات من جانب المشتري للرجوع إليها. يرجى العلم أن المشتري يريد إتمام صفقة الأراضي ونحن على استعداد لتسجيل الأرض في دائرة الأراضي والأبنية في دبي.
والموافقة يرجى إعلامنا باليوم الذي يمكننا فيه جدولته لتسجيل في دائرة الأراضي والأبنية (NOC) التي تتطلب رخصة للحصول على شهادة جدد مملوكة.
Best Regards,



JAGUAR REAL ESTATE

Phone : +971 4 3990776

Fax : +971 4 3990773



نظام الوثائق



نظام الوثائق



محمد حمدي الكويت



أحد، 3 مارس

السلام عليكم

2:46 م

في اخبار بخصوص الارضين

2:46 م

أربعاء، 6 مارس

السلام عليكم

2:21 م

المشتري اتصل امبارح واليوم

2:22 م

ينتظر جواب

2:22 م

وعليكم السلام عزيزي

حاضر .. العم بوعزيز باجتماع خارج الشركة ..

هشوفه حاضر

3:20 م



3:21 م

0:12



3:31 م

0:18



5:51 م

0:09

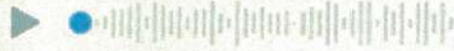


خميس، 7 مارس





محمد حمدي الكويت



✓✓ 1:49 م

0:55

✓✓ 4:31 م قراءة الرسالة

✓✓ 4:31 م ما عندك جواب

✓✓ 4:31 م ما عندك جواب

✓✓ 4:31 م ينتظر جواب من حد من عندكم

✓✓ 4:32 م الرجال بتصل كل يوم شو بيرد عليه

✓✓ 4:32 م هذا الاسلوب عدم الرد عيب

✓✓ 4:32 م لما حدا يتصل عليك رد

✓✓ 4:32 م حسين جوهر ما بيرد رجع لنفس اسلوب اول
يهرب من رد

أهلا وسهلا أستاذ أيمن
أولا والله الحين كنت في المسجد
ثانيا غدا بإذن الله أكيد هشوف بوعزيز ويتواصل
مع حضرتك
غدا بإذن الله

4:47 م



✓✓ 4:49 م

0:35

ثلاثاء، 12 مارس





محمد حمدي الكويت



مساء الخير أستاذ أيمن
إن شاء الله

9:33 م

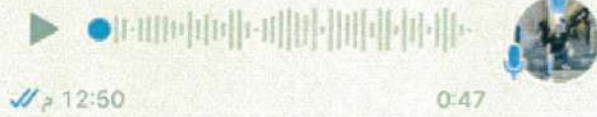
اثنين، 25 مارس

السلام عليكم

11:56 م

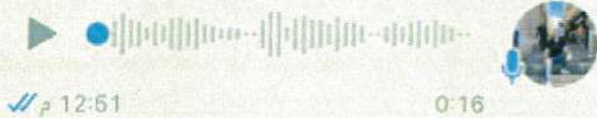
في جديد بخص الارضين

11:56 م



12:50 م

0:47



12:51 م

0:16



1:05 م

0:19



1:11 م

0:48

وعليكم السلام .. أهلا أستاذ أيمن
والله حكينا مع دى الجنوب .. هنرد نحكى معهم
تانى على اخر الأسبوع ده بإذن الله

3 12 م



الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500001

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولاحامله

Date

التاريخ

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠٠ ١ ٩ ١ ٩ ٥ ٩ ٥ ٥

الخدمات المصرفية للأعمال
ADIB Business



ADIB مصرف أبوظبي الإسلامي
Sheikh Zayed Road Branch-Dubai

ACC. PAYEE ONLY
500002

Pay against this cheque
to or the bearer

KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO.

إدفعوا بموجب هذا الشيك
أولاحامله

Date

التاريخ

Dirhams

Five Hundred Thousand Dirhams Only

درهم

500,000.00

B M G I N T REAL ESTATE BROKER LLC

IBAN: AE73050000000019190595

WARNING: THIS CHEQUE CONTAINS INVISIBLE UV / IR INK PRINTING

Signature

التوقيع
مصرف أبوظبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE).

500000 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠ ٥٠ ٢٠ ١ ١ ١ ١ ٠٠ ١ ٩ ١ ٩ ٥ ٩ ٥ ٥

شركات لم يوتي شراة قطعة الارض

بي دي مارش رقم 1 P-1317

مدرسة المطار 29,165,35 قسم مربع

جوساطة ابيح ابيح

هوية الاماراتية رقم 784-1980-4281816-5

A



نظام الوثائق



نظام الوثائق



نظام الوثائق



لدى مقام محكمة دبي الابتدائية الموقرة

مذكرة تعقيبية

مقدمة في الدعوى رقم 2024/2416 مدني

المحدد لنظرها جلسة 2024/ 10 / 22

المدعى عليها : شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ش.م.ك.

بوكالة المحامية / نورة المازمي.

المدعي : ياسر الأحمد.

أولاً : إجراءات الدعوى

- قام المدعي بقاء الدعوى الماثلة أمام المحكمة بتاريخ 2024/06/21، تم نظر الدعوى أمام المحكمة وتداولت بالجلسات حتى تقرر شطبها بجلسة 2024/07/17، وبتاريخ 2024/09/16 تم تقديم تجديد من الشطب بطلب الكتروني خاطيء، فتم توجيه المدعي لتقديم طلب الكتروني صحيح فتم تقديم طلب صحيح بتاريخ 2024/10/11 وعليه تحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم لنظرها بعد تجديدها من الشطب.

أي أن الدعوى تم تجديدها بعد مرور مدة تزيد عن الـ 30 يوم من تاريخ 2024/07/17 ما يوجب القضاء بإعتبارها كأن لم تكن عملاً بنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية.

ثانياً : الوقائع

1. بتاريخ 2008/5/11 قامت شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية بشراء قطعتي الأرض رقم 1316 و 1317 من شركة مدينة دبي للطيران بموجب إتفاقيتي بيع وشراء قطعة أرض بالمنطقة السكنية (دبي وورلد سنترال) الكائن مقرها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
2. في غضون شهر فبراير / 2024 تفاوض طرفي الدعوى على بيع قطعة الأرض رقم 1316 الكائنة بمدينة المطار بإمارة دبي للمدعي نظير مبلغ وقدره 3,961,519 درهم (ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وعشرة درهم إماراتي) ولم يتم استلام أي مبالغ تحت أي وصف كان خلال مرحلة التفاوض وإلى الآن لم تستلم المدعى عليها أي مبالغ من المدعي لا تحت مسمى دفعة تعاقد ولا تحت مسمى عربون وكذلك تعذر إتمام البيع لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليها حيث تفاجأت المدعى عليها أن الشركة التي باعت لها الأرض منذ العام 2008 وهي شركة مدينة دبي للطيران قد فرضت عليها غرامات تأخيرية بمبلغ وقدره 9,130.000 درهم (تسعة ملايين ومائة وثلاثون ألف درهم) لعدم البناء عليها طوال هذه الفترة.
3. وعليه فإن المدعى عليها توقفت عن إتمام البيع مع المدعي حرصاً عليه ولعدم الإضرار به وحرصاً على سمعتها التجارية في السوق العقاري سواء في دبي أو الكويت أو منطقة الخليج.

4. وتفاجأت المدعى عليها بأن المدعي قدم الدعوى الماثلة على الرغم من أنه لم يتم إبرام العقد ولا قبض الثمن ولا قبض دفعة مقدمة ولا قبض عربون وكل ما زعمه المدعي محض رواية غير صحيحة وفاسدة وغير مؤيدة بأي مستند يؤكدها أو يُثبت صحتها.

ثانياً : الجواب

أولاً: تتمسك المدعى عليها بالقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن في ضوء ثبوت أنه تم شطب الدعوى بتاريخ 2024/07/17 وتم تجديدها من الشطب في 2024/09/16 أي بعد مرور ما يزيد عن الثلاثين يوماً، ووفقاً للمادة 53 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن:-

• حيث تنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية على أن:-

((1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليها حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى (30) ثلاثون يوماً ولم يقدم أحد الخصوم طلباً للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لك تكن.)).

• وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن:-

((عدم حضور المدعي والمدعى عليه في الدعوى. أثره. قضاء المحكمة فيها إذا كانت صالحة للحكم وإلا قررت شطبها . انقضاء ثلاثون يوماً دون طلب للسير فيها أو عدم حضور الطرفين بعد السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن حكماً.)).

[حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2022/02/08 في الطعن رقم 592 / 2021 طعن عقاري]

- وحيث أن أوراق الدعوى ثابت منها شطب الدعوى بتاريخ 2024/07/17 وقد تم تجديدها من الشطب بتاريخ 2024/09/16 أي بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ شطب الدعوى.

- لذا تتمسك المدعى عليها بالقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الموعد القانوني المقرر.

ثانياً: تتمسك المدعى عليها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت حيث تخلو صورة الشيك المرفقة من أي ختم للشركة المدعى عليها بإستلام أصل الشيك، ما يعني أن المستند مصطنع لا قيمة له في الإثبات، وإن كان أصل الشيك بحوزة المدعى عليها أو أنها قامت بصرفه من البنك حسب إدعائه فعليه أن يُقدم للمحكمة الموقرة حساب بنكي يُثبت إدعائه أو صورة للشيك مستفاد منها إستلام المدعى عليها لأصل الشيك بينما لم يقدم المدعي ذلك.

ثالثاً: تُنكر المدعى عليها رسائل الواتساب التي قدمها المدعي لإنتفاء صلتها بالشركة المدعى عليها وعدم صدورهما عن أي شخص له صفة قانونية في تمثيل الشركة ما يوجب استبعادها من الأوراق لعدم اتصالها بالمدعى عليها من أي وجه كان.

رابعاً: ادعى المدعي أنه قام بسداد عربون قدره 500,000.00 درهم للمدعى عليها وأنه يُطالب باسترداده ولكنه نكل عن تقديم أي دليل على قبض المدعى عليها المبلغ المذكور عدا صورة شيك غير مستفاد منها أن المدعى عليها قد تسلمت أصله وغير مؤيدة بما يفيد صرف قيمة الشيك من

البنك المسحوب عليه ما يجعل إدعاء المدعي محض رواية غير صحيحة وغير مؤيدة بأي دليل
جديدة بالرفض لأن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ورواية المدعي
مؤسسة على إدعاء بالباطل تحقيق القضاء فيها بالرفض :-

بناء عليه

تلتزم المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
أولاً - القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الموعد القانوني المقرر.
ثانياً - رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
ثالثاً - إلزام المدعى بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

وللمحكمة الشكر والتقدير ،،،

وكيل المدعى عليها

المحامية / نورة المازمي





بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محاكم دبي الابتدائية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٥ بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي

رئيس الدائرة	وسيم كمال محمود سويلم	برئاسة القاضي
عضو الدائرة	محمد ابراهيم حسين رضوان	وعضوية القاضي
عضو الدائرة	ايهاب محمد صادق حسن	و القاضي

في الدعوى رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ عقاري جزئي

مدعى: محمد صادق الاحمد

مدعى عليه: شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية

مدعى عليه: جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م

مدعى عليه: ايمن احمد الحسن

اصدرت الحكم التالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث تتحصل وقائع الدعوى ومستنداتها في أن المدعي (محمد صادق الاحمد) عقد الخصومة قبل المدعى عليهم (شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية و جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م وايمن احمد الحسن) بموجب صحيفة قدمت وقيدت إلكترونياً وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليها (شركة مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه ش.م.ك) بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد البيع الموحد (٢٠٢٤٠٢٢١٨٢٧٤cf (٤) المؤرخ ٢١/٢/٢٠٢٤ تعاقد المدعى مع المدعى عليها الأولى على شراء قطعة الارض رقم ١٣١٦/٠ منطقة مدينة المطار اماره دبي بثمن قدره ٣,٩٦١,٥١٠.٠٠ درهم، وأنه قام بتسليم المدعى عليها الثانية (الوسيط العقاري) عن طريق ممثلها المدعى عليه الثالث شيك العربون رقم ٥٠٠٠٠١ وقيمته ٥٠٠٠٠٠ درهم، وتعهدت المدعى عليها الأولى بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي وتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري فور قبض الثمن المتفق عليه في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/٢١، إلا أنه بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤ أرسلت المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية رسالة بتراجعها عن البيع، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها الثانية (الوسيط العقاري) بتسليم المدعي الشيك المقدم منه بقيمة العربون، وقد أصيب من جراء ذلك بالعديد من الأضرار المادية والأدبية، ثم أقام الدعوى الماثلة لمطالبة المدعى عليها الأولى بمثل قيمة العربون.

وقدم المدعي سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على صور من عقد البيع الموحد سند الدعوى وشيك ورسالتين بالبريد الإلكتروني وخطاب الشركة المدعى عليها الأولى المؤرخ ١٨/٤/٢٠٢٤ وإنذار واستعلام عن عقار.

وحيث إن الدعوى تداولت بمكتب إدارة الدعوى وبالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها جميع الأطراف كل بوكيل عنه محام. وقدم المدعي مذكرتين بدفاعه تضمنت تعديلاً لطلباته التمس في ختامهما الحكم.

أولاً: بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتضامم بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف



درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

ثانياً: بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتضام بسداد تعويض يماثل قيمة العربون مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ درهم (خمسائة ألف درهم) وفائدة ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرتين بدفاعها طلبت في ختامهما رفض الدعوى.

وقدم المدعى عليهما الثانية والثالث حافظتي مستندات طويتا على صور من رسالة بالبريد الإلكتروني ومحادثة عبر تطبيق واتس آب، ومذكرتين بدفاعهما طلبا في ختامهما الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما لانتفاء الصفة .

وحيث قدم المدعى عليهما الثانية والثالث أصلياً طلباً عارضاً بموجب مذكرة التمساً في ختامها إلزام المدعي عليهما تقابل بالتضامن والتضامن بسداد مبلغ ٧٩,٢٣٠ درهم قيمة عمولة السمسرة عن عقد البيع والفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة الواقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢١ وحتى السداد التام.

واستند في طلبهما إلى أن المدعى عليهما في الطلب العارض قد تعهدا في عقد البيع بسداد العمولة عند توقيع عقد البيع وكانت تلك العمولة مقدرة بقيمة ٢% من قيمة المبيع والمقدرة بمبلغ ٧٩,٢٣٠ درهم ويتم سدادها مناصفة بين المدعي عليهما الأول والثانية في الطلب العارض إلا أن الأخيرين لم يسددا قيمة العمولة حسب العرف والقانون وما نص عليه العقد.

وبجلسة ٢٠٢٥/٣/٤ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن المدعى عليهم في الدعوى الأصلية والطلب العارض قد حضروا وقدموا مذكرات بدفاعهم فيكون الحكم حضورياً في مواجهتهم عملاً بالمادة (٥٤-١) من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه من المقرر بنص المادتين ٩٩، ١٠١/١ من قانون الإجراءات المدنية أن للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ومتى كان ذلك وكان المدعي قد عدل طلباته إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً بمثل العربون وبالتعويض وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكان هذا الطلب مكملاً للطلب الأصلي ومتصلاً به ومن حسن سير العدالة نظرهما معاً مما تقضي معه المحكمة بقبول تعديل الطلبات شكلاً دون النص على ذلك استقلاً في المنطوق.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالث، فإنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن الحق في الدعوى يختلف عن الحق الذي ترفع به الدعوى وبما مفاده أن توافر صفة المدعى عليه في الدعوى لا يؤدي حتماً وبطريق اللزوم العقلي إلى ثبوت الحق المطالب به في مواجهته، وأن المقرر أن استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معيها الصحيح من الأوراق (الطعن رقم ٢٠٢٣ / ٤٩ طعن مدني بتاريخ ٢٠٢٤-٠٨-٢٣).

ومتى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها الثانية هي وسيطة الطرفين والمدعى عليها الثالث موظف في تلك الشركة وممثل لها ويقتصر دورهما على الوساطة في مفاوضات التعاقد وكانت الطلبات في الدعوى هي المطالبة بمثل قيمة العربون والتعويض فلا صفة لهما في الدعوى، إذ لم يزعم المدعي أن المدعى عليهما الثانية والثالث قد ارتكبا غشاً يوجب مسئوليتهم، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما.

وحيث إنه عن شكل الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث في الدعوى الأصلية، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٩٩ من قانون الإجراءات المدنية على أن للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل



SVM-23707/2025



من حسن سير العدالة نظرهما معا وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها، ونصت الفقرة الثالثة من المادة ١٠١ من القانون ذاته على أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، ومتى كان ذلك وكان الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة فإن من حسن سير العدالة نظره مع الدعوى الأصلية، وقد اتبع المدعى عليهما في تقديمه القواعد المقررة واستوفي باقي أوضاعه القانونية فهو مقبول من الناحية الشكلية.

وحيث إنه عن الدعوى الأصلية، فمن المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة ١٤٨ من قانون المعاملات المدنية مفاده أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخضم العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدین هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ مدني جلسة ٢٣/١/٢٠١١)، وأن مفاد نص المواد ٢٥٨/١ و ٢٥٩ و ٢٦٥/١ من قانون المعاملات المدنية أن المحكمة عند تفسيرها عبارات الاتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها تأخذ بمعناها الواضح وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه بحسب الأصل فإن اللفظ يعبر بصدق عما تنجّه إليه إرادة طرفي العقد، وأن المحكمة عند تفسيرها لعبارات العقد والشروط الواردة فيه تنظر إليها في مجملها وليس بالنظر إلى عبارة معينة دون باقي العبارات وإن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشرط أو البند الوارد به وما دام ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أبدتها. (الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١١ مدني جلسة ٢٢/١/٢٠١٢)، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. (الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٢ مدني جلسة ٣٠/٦/٢٠٢٢).

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع موضوع الدعوى قد تحرر بشأنها عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢١/٢/٢٠٢٤ والمحرر فيما بين المدعي كمشتري والمدعى عليها الأولى كبائعة للعقار المبين سلفاً، وأن المدعى عليها الثانية هي وسيطة الطرفين والمدعى عليه الثالث هو أحد الموظفين بالشركة المدعى عليها الثانية، وأن الثمن الإجمالي ٣٩٦١٥١٠ درهم يتم سداه كما ورد بالبند (٦) من العقد على النحو التالي شيك تأمين عربون بمبلغ (٠٠٠ درهم) والمبلغ المتبقي من قيمة العقار (٣٩٦١٥١٠ درهم) عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة، على أن يتم الاحتفاظ بشيك التأمين لدى وسيط البائع، واتفق الطرفان في البندين ١١، ١٤ من العقد سند الدعوى أنه إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد، وأنه إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل



التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد، وقد تعهدت البائعة بالبندين ٤، ١٢ من العقد سند الدعوى بنقل الملكية وتسليم العقار في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/٢١.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن العقد سند الدعوى هو عقد بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه . ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها الأولى من أنه لم يتم الاتفاق على أي عربون إذ أن الوارد بالعقد سند الدعوى أن قيمة العربون صفر وأن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام المدعى عليها للشيك، إذ أن الثابت بالبند السابع من العقد سند الدعوى أن المدعى عليها الثانية (وسيطه الطرفين) تحتفظ بشيك العربون وقد أقر المدعى عليها الثانية والثالث بمذكرتهما المقدمة بجلسة ٢٣/١٢/٢٠٢٤ بأنهما استلما شيك العربون، كما أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعي والمرسلة من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ أنها تطلب منها فيها الاطلاع على الشيكات المقدمة من المشتري، وكان المقرر أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية وأن تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولا كدليل إثبات طالما كانت أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية (الطعن رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٥ طعن عقاري بتاريخ ٢٤-٣-٢٠٢٥)، وكانت المدعى عليها الأولى لم تطعن بالتزوير على تلك الرسالة التي تطلب فيها المدعى عليها الثانية الاطلاع على الشيكات المقدمة من المدعي، وبذلك فإن المحكمة تستخلص من كل ما سبق أنه قد تم تسليم شيك العربون للمدعى عليها الثانية، ويكون ما أثارته المدعى عليها الأولى في هذا الشأن لا سند ولا أثر له.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادتها إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولازم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون. ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت أحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون، وكان الثابت بالصفحة الرابعة من العقد سند الدعوى أنه في حالة تخلف أو رفض المالك البيع تحت ظروف غير قاهرة يتوجب عليه دفع ١٠ % من قيمة الأرض، وتستخلص المحكمة من ذلك أن المدعى عليها الأولى ملزمة بأن تؤدي للمدعي مبلغ (٣٩٦١١٥١ × ١٠ % = ٣٩٦١١٥١ درهم) عملا بما اتفق عليه الطرفان بالعقد سند الدعوى.

وحيث إنه عن الفائدة القانونية وكان المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي وكانت الفوائد التأخيرية المطالب بها هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء ومن ثم تقضى بها المحكمة بنسبة ٥% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المقرر عملاً بنص المادة ١٤٨ من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن عقد البيع بالعربون مؤداه أن لكل من طرفي التعاقد حق العدول -أو لأحدهما- وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول ، مما مؤداه أن العدول عن تنفيذ العقد هو حق للمتعاقدين أو أحدهما - حسب الاتفاق بينهما - وبحسب



SVM-23707/2025



الأصل لا يسأل الشخص عن استعماله لحقه وان مجرد العدول عن تنفيذ العقد لا يستوجب القضاء بالتعويض الا اذا ثبت وقوع ضرر اكبر من مقدار العربون ويكون ناجم عن سوء نية الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد وفقا للمبدأ العام القاضي بحسن النية في تنفيذ العقود، مع وجوب أن يثبت طالب التعويض ذلك الضرر وعلاقة السببية بين الضرر و العدول عن تنفيذ العقد (الطعن رقم ٥١٢، ٥٢١ / ٢٠٢٤ طعن عقاري بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥)، وإذا كان ذلك وكان المدعي قد استند في طلبه للتعويض إلى أنه قد أصابته أضرار من جراء عدول البائع عن إتمام البيع إلا أنه لم يقدّم الدليل على وقوع ضرر أكبر من مقدار العربون ناجم عن سوء نية المدعى عليها الأول البائعة التي عدلت عن إتمام فتقضي المحكمة ترتيباً على ذلك برفض طلب التعويض.

وحيث إنه عن موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث أصلياً، فإنه وفقاً لنص المادة ٢٨ من اللائحة رقم ٨٥/ ٢٠٠٦ بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، لا يستحق الوسيط أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة بخلاف ذلك، (الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ عقاري جلسة ٢٠١٤/٩/٢١).

كما أنه من المقرر أن النص في المادة (٢٨) الواردة في الفصل الرابع - أجر الوسيط - من اللائحة رقم (٨٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي على أن (١- لا يستحق الوسيط أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفقت الأطراف على جميع الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة ٢- يكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة بخلاف ذلك ٣- إذا كان عقد البيع معلقاً على شرط واقف متفق عليه في عقد الوساطة فلا يستحق الوسيط الأجر إلا عند تحقق الشرط) يدل على أن المناط في استحقاق الوسيط أجراً عن وساطته هو إبرام العقد بين الطرفين وفقاً لجميع الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة وتسجيل هذا العقد بالدائرة ما لم ينص عقد الوساطة على خلاف ذلك، وأنه إذا كان عقد البيع معلقاً على شرط واقف متفق عليه في عقد الوساطة فلا يستحق الوسيط أجره عن الوساطة إلا عند تحقق هذا الشرط، وقد تضمنت المادة (٢٩) من ذات اللائحة جواز مطالبة الوسيط لأجره عن الوساطة في حالة فسخ عقد الوساطة واشترطت أن يكون ذلك طبقاً للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوساطة ما لم يثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه (الطعن رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ عقاري جلسة ٢٠١٥/١١/٢٥).

وأن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وان مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، وتكون العبرة في استحقاق السمسار لأجره هو إبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، فإذا كان موضوع الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها هو عقد بيع عقار فإن مهمته تنتهي بإبرام العقد بين الطرفين ولا شأن له بعد ذلك بالإجراءات التالية لدى مكتب التسجيل العقاري لنقل الملكية (الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٤).

ومتى كان ذلك، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها الثانية قد قامت بأعمال الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد سند الدعوى، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية مما يفيد اتفاق طرفي العقد على قيمة العمولة إذ خلا العقد سند الدعوى من الاتفاق على قيمة العمولة في أي بند من بنوده ولم يقدم المدعيان في الطلب العارض ما يدل على قيمة العمولة مما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته إزاء خلو الأوراق مما يفيد في تحديد قيمة العمولة.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى بمصروفات الدعوى الأصلية وتلزم المدعين في الطلب العارض بمصروفاته عملاً بالمادة ١/١٣٣، ٢ من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً.

أولاً: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالث.

41/2024/18



SVM-23707/2025



ثانياً: وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ ثلاثمائة وستة وتسعين ألف ومائة وواحد خمسين درهماً والفائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثالثاً: بقبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليهما الثانية والثالث في الدعوى الأصلية شكلاً، وفي الموضوع برفضه بحالته، وألزمت المدعين فيه بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

التوقيع

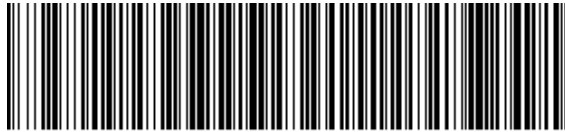
القاضي / وسيم كمال محمود سويلم



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3004

التوقيع

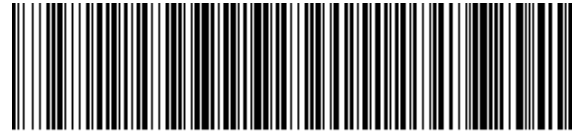
القاضي / ايهاب محمد صادق حسن



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3081

التوقيع

القاضي / محمد ابراهيم حسين رضوان



CSC18-CY2024-CSN41-DJI3079

الهيئة المبينة بصدور هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم ووقعت عليه، أما الهيئة التي نطقت به فهي المشكلة وفق محضر جلسة النطق به.



نظام الوثائق



نظام الوثائق



Unified Sell Contract(F)



وسطاء دبي
Dubai Brokers

عقد البيع الموحد

☐ Seller (A) ☐ Buyer (B) ☒ Unified Sell Contract(F) ☒ عقد البيع الموحد (F) ☐ بائع (أ) ☐ مشتري (ب)

Contract Information

معلومات العقد

Contract Number	CF202402215129	رقم العقد	Status	Active	الحالة
Start Date	21/02/2024	تاريخ البدء	End Date	21/04/2024	تاريخ الانتهاء
Title Deed #	21573/2019	رقم شهادة ملكية العقار	Noc From Developer	Yes	شهادة عدم ممانعة من المطور
Seller Broker Commission	AED 0	عمولة وسيط البائع	Buyer Broker Commission	AED 0	عمولة وسيط المشتري
Created Date	21/02/2024	تاريخ الإنشاء	Will this property be mortgaged?	No	هل سيتم رهن هذا العقار؟

Owner Details

تفاصيل البائع

Seller Name	شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية ش.م.ك KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO	اسم البائع	Signature Date	21/02/2024 03:09 PM	تاريخ التوقيع
Selling Share(Sq. Mt)	2709.55	الحصة المراد بيعها (متر مربع)	Actual Share(Sq. Mt)	2709.55	الحصة الفعلية (متر مربع)

Buyers Share Details

تفاصيل حصة المشتريين

Buyer Name	ياسر الاحمد YASSER ALAHMAD	اسم المشتري	Buying Share(Sq. Mt)	2,709.55	شراء الحصة (متر مربع)
Buying Share Percentage	100.00 %	الحصة المراد شراؤها			

Buyer 1 of 1

المشتري 1 من 1

Person Details

تفاصيل الشخص

Person Type	Resident	نوع الشخص	Contract Signature Date	21/02/2024 03:17 PM	توقيع العقد
-------------	----------	-----------	-------------------------	---------------------	-------------



National ID Information

معلومات الهوية الوطنية

Name (English)	YASSER ALAHMAD	الاسم (الانجليزية)	Name (Arabic)	ياسر الاحمد	الاسم (عربي)
Nationality	Sweden	الجنسية	Gender	Male	الجنس
UAE ID Number	784197537371755	رقم الهوية الوطنية	UAE Id Expiry Date	06/06/2033	تاريخ انتهاء الهوية
Unified Number		الرقم الموحد	File Number		رقم الملف
Birth Date	16/08/1975	تاريخ الميلاد	Birth Place	Damascus	مكان الميلاد
Is Citizen Child	No	هل الطفل مواطن			

Passport Information

معلومات الجواز

Passport Number	AA2549805	رقم الجواز	Issue Date	14/11/2022	تاريخ الاصدار
Gender	Male	الجنس	Expiry Date	14/11/2027	تاريخ انتهاء الصلاحية
Nationality	Sweden	الجنسية	Birth Date	16/08/1975	تاريخ الميلاد
Passport Issue Place	POLISMYNDIGHETEN	مكان إصدار الجواز	Birth Place	DAMASKUS	مكان الميلاد
Passport Type	Regular passport	نوع الجواز			

Address Information

معلومات العنوان

Country of Resident(English)	بلد الإقامة (الانجليزية)	Country of Resident(Arabic)	بلد الإقامة (عربي)
Street(English)	الشارع (الانجليزي)	Street(Arabic)	الشارع (عربي)
City(English)	المدينة (الانجليزية)	City(Arabic)	المدينة (عربي)
Address	العنوان		

Property Details

تفاصيل العقار

Location	Madinat Al Mataar	الموقع	Type of Property	Land	نوع العقار
Type of Area	Free Hold	نوع المنطقة	Area Size (SqMt)	2709.55	المساحة (متر مربع)
Usage	Residential	الاستعمال	Property Approx Age		العمر التقريبي للعقار
Number of Parkings		عدد مواقف السيارات	Number of Bathrooms		عدد الحمامات
Property Number	1317/0	رقم العقار	Building Number		رقم المبنى
Number of Units		عدد الوحدات	Building Name		اسم المبنى
Plot Number	1317/0	رقم الأرض	Project Name		اسم المشروع
Number of Floors		عدد الطوابق	Number of Bedrooms		عدد غرف النوم
Number of Kitchens		عدد المطابخ	Floor Number		رقم الطابق



Additional Information

معلومات إضافية

Facilities

المرافق

Tenancy Information

معلومات الإيجار

There is no tenancy contract attached with this property.

لم يتم إرفاق عقد إيجار مع هذا العقار

Property Financial Information

المعلومات المالية للعقار

Sell Price	AED 6,073,675.00	سعر البيع	Deposit Amount	AED 0.00	مبلغ (التأمين) العربون
Annual Service Charges	AED 0.00	رسوم الخدمة السنوية			

Balance amount will be paid on transaction date

سيتم دفع قيمة الرصيد في تاريخ المعاملة

Seller Broker Details

تفاصيل وسيط البائع

Broker Name (English)	AYMAN AHMED HASAN	اسم الوسيط	Broker Name (Arabic)	ايمن احمد الحسن	اسم الوسيط
Office Name (English)	JAGUAR REAL ESTATE BROKER	اسم المكتب (الانجليزية)	Office Name (Arabic)	جاكوار للوساطة العقارية	اسم المكتب (العربية)
ORN	209	رقم المكتب	BRN:	23895	رقم الوسيط
Phone	043990776	الهاتف	Mobile Number	971529000900	رقم الجوال
Address		العنوان	Email	info@matjarforless.com	البريد الإلكتروني
Fax		فاكس			

Buyer Broker Details

تفاصيل عمولة وسيط المشتري

Broker Name (English)	AYMAN AHMED HASAN	اسم الوسيط	Broker Name (Arabic)	ايمن احمد الحسن	اسم الوسيط
Office Name (English)	JAGUAR REAL ESTATE BROKER	اسم المكتب (الانجليزية)	Office Name (Arabic)	جاكوار للوساطة العقارية	اسم المكتب (العربية)
ORN	209	رقم المكتب	BRN:	23895	رقم الوسيط
Phone	043990776	الهاتف	Mobile Number	971529000900	رقم الجوال
Address		العنوان	Email	info@matjarforless.com	البريد الإلكتروني
Fax		فاكس			

Seller Broker Commission Detail

تفاصيل عمولة وسيط البائع

Covered percentage Commission By Seller to the Broker	100.00 %	نسبة العمولة المغطاة من البائع للوسيط	Covered percentage Commission By Buyer to the Broker	0.00 %	نسبة العمولة المغطاة من المشتري للوسيط
Covered Commission Amount By Seller to the Broker (AED)	AED 0.00	مقدار العمولة المغطاة من البائع للوسيط (درهم)	Covered Commission Amount By Buyer to the Broker (AED)	AED 0.00	مقدار العمولة المغطاة من المشتري للوسيط (درهم)

Buyer Broker Commission Detail

تفاصيل عمولة وسيط المشتري

Covered percentage Commission By Seller to the Broker	0.00 %	نسبة العمولة المغطاة من البائع للوسيط	Covered percentage Commission By Buyer to the Broker	100.00 %	نسبة العمولة المغطاة من المشتري للوسيط
Covered Commission Amount By Seller to the Broker (AED)	AED 0.00	مقدار العمولة المغطاة من البائع للوسيط (درهم)	Covered Commission Amount By Buyer to the Broker (AED)	AED 0.00	مقدار العمولة المغطاة من المشتري للوسيط (درهم)

DLD Registration Fees

رسوم تسجيل دائرة الأراضي والأموال

Percentage of DLD Registration Fees	4.00 %	نسبة رسوم دائرة الأراضي والأموال	Covered Percentage of DLD Registration Fees by Seller	50.00 %	النسبة المغطاة لرسوم دائرة الأراضي والأموال من البائع
Covered Percentage of DLD Registration Fees by Buyer	50.00 %	النسبة المغطاة لرسوم دائرة الأراضي والأموال من المشتري	Covered Amount of DLD Registration Fees by Seller	AED 121,473.50	المبلغ المغطى لرسوم دائرة الأراضي والأموال من البائع
Covered Amount of DLD Registration Fees by Buyer	AED 121,473.50	المبلغ المغطى لرسوم دائرة الأراضي والأموال من المشتري			

Note: Above fees are only Dubai land department registration fees excluding title deed issuing fees and affection plan issuing fees

ملاحظة: الرسوم السابقة هي فقط رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأموال غير متضمنة رسوم إنشاء الملكية ورسوم الخارطة

Notes

ملاحظات

يتعهد مالك الأرض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الأرض في دائرة الأراضي بدبي وهذه تكون مسؤولة مالك الأرض حصراً وفي حال تخلف أو رفض المالك البيع أو المشتري عن اتمام عملية البيع تحت ظروف غير قاهرة يتوجب على أي منهم دفع مبلغ وقدره 10% من قيمة الأرض للطرف المتضرر

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

- On 21/02/2024 Both parties have agreed with full legal capacity as follows:
- بتاريخ 21/02/2024 اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي:
- The above introduction is an integral part of this agreement and shall be read and construed therewith.
 - تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ومتممة لها.



2. By signing this agreement, the Seller hereby confirms and undertakes that he is the current owner of the property or his legal representative under legal power of attorney duly authorized by the competent authorities.
 3. The parties agree to consider any conditions or clauses contained in any other document or agreement in a manner contrary to what is explicitly agreed in this contract is not valid against them, and will not grant any rights or obligations to any party against the other party.
 4. The Seller undertakes to provide all documents proving that he is the current owner of the property, also the Seller undertakes to complete all procedures and requirements to transfer the property to the Buyer's name immediately after taking possession of the agreed price under this contract ,and not later than 21/04/2024.
 5. Any amendment extension of the deadline dates hereof shall be carried out by the mutual agreement of both parties in writing and signed by each of them.
 6. The Buyer agrees to pay to the Seller:
 - A. A deposit (Security) cheque in favor of the Seller of AED (0.00) simultaneously with signing this Agreement.
 - B. Balance amount of the selling price, AED (6,073,675.00) by Manager Cheque in favor of the Seller, or any other guaranteed method of payment that is acceptable by the Dubai Land Department, as follows:
 7. The down payment check is held as a deposit by the seller's broker, such that the broker is not allowed to dispose of the check or cash it without obtaining a written order from both the buyer and the seller. In case of any dispute, the down payment amount cannot be returned to either party unless a judicial order is obtained to determine which party is entitled to the down payment amount.
 8. The Seller, or his representative, is not entitled to cash the deposit cheque referred in clause (6/A) above until and after the completion of the real estate registration procedures (only if the deposit cheque is considered as a down payment of the selling price), or the Buyer fails to complete the transfer on the agreed due in accordance with the procedures set forth in article (11) of this Agreement.
 9. Both parties agree to pay transfer fees (4.00 %) to the Land Department as follows:
 - A. **The Seller (2.0 %)** , representing (50.00 %, AED 121,473.50) of the fees amount payable to the Land Department at the date of transfer.
 - B. **The Buyer (2.0 %)** , representing (50.00 %, AED 121,473.50) of the fees amount payable to the Land Department at the date of transfer.
 10. Both parties agree to pay an agent / Broker commission as follows – if any -:
 - A. **The Seller's agent commission(0.00 % , AED 0.00):**
(100.00 %, AED 0.00) paid by the Seller.
(0.00 %, AED 0.00) paid by the Buyer.
 - B. **The Buyer's agent commission(0.00 % , AED 0.00):**
(0.00 %, AED 0.00) paid by the Seller.
(100.00 %, AED 0.00) paid by the Buyer.
 11. In the event that the Buyer fails to pay the payments as agreed in clause (6A) or fails to complete the transfer on the agreed date due to his own act or omissions, then the Seller has the right to terminate this agreement, and he shall be entitled to retain the deposit, as long as the termination of the contract was due to violation of the agreed terms, unless they agreed amicably to different dates.
 12. The Seller undertakes to hand over the property to the Buyer on the date of transfer as it previewed when signing the contract, along with any cheques or cash payments arising from lease agreements – if any
2. يعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد إقراراً منه بأنه المالك الحصري للعقار أو الوكيل القانوني للمالك بموجب وكالة قانونية موثقة أصولياً لدى الجهات المختصة.
 3. اتفق الطرفان على اعتبار أية شروط أو بنود واردة في أي وثيقة أخرى أو عقد آخر على نحو مخالف لما هو متفق عليه صراحة في هذا العقد غير نافذة بحق طرفي هذا العقد، ولا ترتب أية حقوق أو التزامات لأي طرف تجاه الآخر.
 4. يلتزم الطرف الأول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، كما يتعهد بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأموال باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 21/04/2024.
 5. أي تعديل أو تمديد للمواعيد الواردة في هذه الاتفاقية يجب أن يتم عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين، على أن يكون خطياً وموقعاً من قبل الطرفين أو من يمثلهما.
 6. وافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي:
 - أ- شيك تأمين "عربون" يحرر باسم البائع (AED 0.00) عند توقيع الاتفاقية.
 - ب- المبلغ المتبقي من قيمة العقار (AED 6,073,675.00) عن طريق شيك مدير يحرر عند التسجيل باسم المالك أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأموال ، على النحو التالي:
 7. يتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة لتسيتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة لتسيتم الاحتفاظ بشيك العربون على سبيل الأمانة لدى وسيط البائع بحيث لا يجوز للوسيط التصرف بشيك العربون أو صرفه دون حصوله على أمر خطي بذلك من البائع والمشتري معاً، وفي حال خلاف ذلك فلا يجوز إعادة مبلغ العربون إلى أي من الطرفين إلا بعد الحصول على أمر قضائي بتحديد الطرف المستحق لمبلغ العربون
 8. مع مراعاة ما ورد في البند السابق، لا يحق للبائع أو من يمثله صرف قيمة شيك التأمين المشار له في البند (6/أ) أعلاه إلا بعد إتمام إجراءات تسجيل العقار (وذلك في حال اعتباره كدفعة من الثمن)، أو في حال عدول المشتري عن إتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً لما هو وارد في البند (11) من هذه الاتفاقية.
 9. يوافق الطرفان على دفع رسوم التحويل (4.00 %) على النحو التالي:
 - أ- **البائع (2.0 %):**
وتمثل ما نسبته (50.00 %, AED 121,473.50) من الرسوم المستحقة للدائرة في تاريخ نقل الملكية.
 - ب- **المشتري (2.0 %):**
وتمثل ما نسبته (50.00 %, AED 121,473.50) من الرسوم المستحقة للدائرة في تاريخ نقل الملكية.
 10. اتفق الطرفان على أن يتم سداد عمولة الوسيط العقاري على النحو التالي – إن وجد:
 - أ- **عمولة وسيط البائع (0.00 % , AED 0.00):**
بواسطة البائع (100.00 %, AED 0.00) تسدد
بواسطة المشتري (0.00 %, AED 0.00) تسدد
 - ب- **عمولة وسيط المشتري (0.00 % , AED 0.00):**
بواسطة البائع (0.00 %, AED 0.00) تسدد
بواسطة المشتري (100.00 %, AED 0.00) تسدد
 11. إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (6/أ) أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته، فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد.
 12. يتعهد البائع بتسليم العقار للمشتري بتاريخ نقل الملكية على الحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، إلى جانب أية شيكات أو مبالغ نقدية ناشئة عن عقود الإيجار – إن وجدت – اعتباراً من تاريخ 21/04/2024.

- from 21/04/2024.

13. In the event of a breach of the Seller to hand over the property to the Buyer as agreed in the above article, the Seller shall compensate the Buyer for the entire period of delay until the date of enabling full utilization of the property.
14. In the event that the Seller fails to complete the transfer on the agreed date due to his own act or omissions, then the full deposit will be refunded to the Buyer, and also the Seller agrees to pay same deposit amount to the Buyer as a compensation for the loss of the said property, unless they agreed amicably to different dates.
15. Both parties confirm and undertake that the sale price is fixed, and they shall not increase or decrease it regardless of any market price changes.
16. The Seller undertakes to settle any and all outstanding penalties, taxes, charges or any unpaid fees due to the developer or any third party prior to the date of transfer.
17. The Seller hereby confirms that the property does not have any lease agreements or restrictions which may prevent the Buyer to benefit from the property unless it is clearly mentioned in this agreement.
18. The Seller hereby confirms the sold the property is free of any disputes, mortgages, debts, rights, or any other unknown claims, in the case of any, the Seller undertakes that it will be in his own full responsibility.
19. The Buyer acknowledges that he inspected and previewed the property and agreed to buy it in its current condition .
20. This agreement is governed by and shall be construed in accordance with the local and federal laws applicable within the Emirate of Dubai.
21. Any dispute arising in connection with this agreement or its interpretation shall be resolved amicably between the parties within (7) seven days from the date of notification by one party to the other regarding the dispute, in the case if the parties unable to reach an amicable solution, the dispute shall be referred to the competent courts in the Emirate of Dubai. The address of each party in this agreement will be considered as his official address in this regard.
22. The parties agreed to adopt the terms and conditions set forth in this contract exclusively to resolve any dispute that may arise between them in the future in all matters relating to the selling agreement subject of this contract.
23. By signing this agreement, both parties approve that they agreed all its terms conditions.
24. In case of discrepancy occurs between Arabic and English texts with regards to the interpretation of this agreement or the scope of its application, the Arabic text shall prevail.
25. Both Parties acknowledge having not acted or relied upon any representations except those contained in this Agreement and that this Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto. No oral statements nor any other agreement can override what is in this Agreement. This Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their heirs
13. في حال إخلال البائع بتسليم العقار للمشتري على النحو المتفق عليه في البند السابق، فإن البائع يلتزم بدفع أجر المثل للمشتري عن فترة التأخير وحتى تاريخ تمكينه من الانتفاع التام بالعقار.
14. إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد.
15. وافق الطرفان على اعتبار ثمن عقد البيع الوارد في هذه الاتفاقية نهائياً غير قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان مهما طرأ من تقلبات في أسعار السوق
16. يتعهد البائع بتسوية جميع وأية مستحقات، غرامات، ضرائب، أو رسوم مستحقة للمطور أو إلى أية جهة كانت حتى تاريخ نقل الملكية.
17. أقر البائع أن العقار محل هذا العقد ليس محلاً لأية عقود إيجار أو قيود تحول دون استفادة المشتري منه ما لم تذكر صراحة في هذه الاتفاقية.
18. يقر البائع بأن العقار المباع خالي من أية نزاعات، رهون عقارية، ديون، أو أية حقوق أو مطالبات خفية مستحقة للغير، وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك فإن الطرف الأول يقر بمسؤوليته عن هذه الالتزامات مسؤولية كاملة.
19. أقر المشتري أنه عاين العقار موضوع العقد معاينة نافية للجحالة على الطبيعة ووافق على شرائه بحالته الراهنة .
20. يُحكم هذا العقد ويُفسر طبقاً لأحكام القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية النافذة في إمارة دبي.
21. كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد أو تفسيره يتم تسويته ودياً بين الأطراف خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بقيام ذلك النزاع، وفي حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف يحال النزاع إلى المحاكم المختصة في إمارة دبي. ويعتبر عنوان كل من الطرفين بهذا العقد موطناً مختاراً له في هذا الشأن.
22. اتفق الطرفان على اعتماد الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد دون غيره لحل أي نزاع قد ينشأ بينهما مستقبلاً في كافة المسائل المتعلقة باتفاق البيع موضوع العقد.
23. توقيع الطرفين على هذا العقد يعد إقراراً منهما بإحاطتهما بكل الشروط الواردة فيه وموافقتها عليها.
24. في حال حدوث أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي.
25. يقرّ الطرفان بأنهما لم يتصرّفاً أو يعتمدا على أية تعهدات باستثناء تلك الواردة في هذه الاتفاقية وبأن هذه الاتفاقية تشكل الاتفاق الكامل بين الأطراف. ولا يمكن لأي تصريح شفهي أو اتفاقية أخرى أن يرجح/ يسود على مضمون هذه الاتفاقية، تأول هذه الاتفاقية لصالح وتكون ملزمة للأطراف ولورثتهم.

الشروط الإضافية:

Additional Conditions:

(Should not conflict with RERA Terms & Conditions)

(يجب ألا تتعارض مع شروط وأحكام مؤسسة التنظيم العقاري)

This is an approved electronic contract between the respective parties that is documented in RERA's system and does not require the parties' signatures.

هذا عقد الكتروني معتمد وموافق عليه الكترونياً بين اطراف العقد وموثق في نظام مؤسسة التنظيم العقاري ولا يحتاج الى توقيع الأطراف .



Seller Digital Approval

الموافقة الرقمية للبائع

Seller Name	شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتيه ش.م.ك KUWAIT COMMERCIAL MARKETS COMPLEX CO	اسم البائع
Date	21/02/2024 03:09 PM	تاريخ
Digital Approved	✓	معتمد الكترونيا

Buyer Digital Approval

الموافقة الرقمية للمشتري

Buyer Name	ياسر الاحمد YASSER ALAHMAD	اسم المشتري
Date	21/02/2024 03:17 PM	تاريخ
Digital Approved	✓	معتمد الكترونيا

محاكم دبي
DUBAI COURTS



asser@bmgint.net : English



ال

بحث



الدفع الس

خدماتنا

عن المحاكم

الرئيسية



تواصل معنا



غرفة الأخبار



عرض مواقعنا



خدماتنا





في الدعوى رقم ١٨ / ٢٠٢٦ / ٩٣ عقاري جزئي

مقدمة من

اسم الوكيل	الاسم	الفئة	
	ياسر احمد الاحمد	مدعى	1.
عنوانه: الإمارات-إمارة دبي-المطار - دبي-شارع المنطقة الحرة-مبنى J19-شقة الارضي yasser@bmgint.net 0555198080			

ضد

ايمن احمد الحسن	الخصم المدخل	1.
عنوانه: الإمارات-إمارة دبي-البرشاء الاولى - بر دبي - دبي-شارع البرشاء-مبنى مبنى البرشا info@matjarforless.com 0529000900		
جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م	الخصم المدخل	2.
عنوانه: الإمارات-إمارة دبي-البرشاء الاولى - بر دبي - دبي-شارع البرشاء-مبنى البرشاء INFO@JAGUARRE.AE 0529000900 043990773 043990773		

الوقائع

اولا : واقعات الدعوى

1- بموجب عقد بيع موحد (f) 202402215129 cf المؤرخ 21/2/2024 - الصادر من الجهة المتخصصة ببيع و تسجيل الاراضي في اماره دبي و هى دائرة الاراضي و الاملاك ، تعاقد المدعى مع المدعى عليها على شراء قطعة الارض رقم 0/1317 - منطة مدينة المطار - تملك حر - اماره دبي - مساحة 2709.55 متر مربع - سكني - ، اتفق الطرفان على أن تكون ثمن قطعة الارض مبلغ وقدرة 6,073,675.00 درهم (ستة ملايين وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسة



استكمال اجراءات نقل الملكية و البيع و بناء عليه بتاريخ 1/4/2024 تم ارسال بريد الكتروني من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري "المدعي" في اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(.برجاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني - صورة شيك المدير بقيمة ثمن الارض .)

4- إلا أنه و بتاريخ 18/4/2024 ارسلت الشركة المدعى عليها "المالكة" خطاب بالغاء التعاقد و عدم قدرتها على اتمام التعاقد وعلى الرغم من وفاء المدعي بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه من تسليم شيك العربون و انتظار استكمال اجراءات نقل الملكية و اصدار شيك مصرفي مدير مضمون الدفع بكامل قيمة ثمن قطعة الارض ، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين وتراجع البائع عن إتمام عملية البيع و نقل الملكية في الموعد المحدد دون سبب قانوني وبعدها قامت شركة الوسيط العقاري بارجاع اصل شيكات العربون للمدعى .

(.برجاء مراجعة المستند رقم 4 - صورة الخطاب المرسل الشركة البائعة و اقرارها بتراجعها عن اتمام البيع .)

5-وهو ما حدا بالمدعي بتاريخ (7/6/2024) بإخطار الشركة المدعى عليها بضرورة سداد التعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع الموحد وهو مثل قيمة العربون و تم اعلان المدعى عليها عن طريق "تبليغ" عبر البريد الالكتروني ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم تقم حتى بالرد على المدعي و تجاهلت تنفيذ التزاماتها التعاقدية .

(.برجاء مراجعة المستند رقم 5 - صورة من الانذار العدلي و نتيجة التبليغ .)

. وهو ما لم يجد معه المدعي من مفر سوى إقامة الدعوى الماثلة ، للمطالبة بفسخ العقد و الزام الشركة المدعى عليها بسداد تعويض يماثل نفس قيمة العربون مع التعويض عن الأضرار المادية والادبية والنفسية التي لحقت به من جراء فعل المدعى عليها ، وهو ما يوافق صحيح القانون والواقع .

6- سبق ان قام المدعى بتسجيل الدعوى رقم دعوى رقم 2416/2024 مدني - دبي و قد تم شطبها عن نس النزاع و الموضوع و الاطراف و تم نظرها امام المحكمة و تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية " اقرت فيها اقرار قانونيا بتراجعها عن البيع "

" صورة المذكرة الثابت بها اقرار المدعى عليها بتراجعها عن البيع "

المطالبات والأسانيد القانونية

ثانيا : القواعد القانونية

-لما كان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد نص على :-

- المادة(148)

1 - يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقدّه وإذا عدل من قبضه رده ومثله.



تواصل معنا



غرفة الأخبار



عرض مواقعنا



خدماتنا





الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم 176 لسنة 2020 مدني جلسة 23/1/2011)، وأن مفاد نص المواد 258/1 و 259 و 265/1 من قانون المعاملات المدنية أن المحكمة عند تفسيرها عبارات الاتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها تأخذ بمعناها الواضح وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه بحسب الأصل فإن اللفظ يعبر بصدق عما تتجه إليه إرادة طرفي العقد، وأن المحكمة عند تفسيرها لعبارات العقد والشروط الواردة فيه تنظر إليها في مجملها وليس بالنظر إلى عبارة معينة دون باقي العبارات وإن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشرط أو البند الوارد به وما دام ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أبدتها. (الطعن رقم 193 لسنة 2011 مدني جلسة 22/1/2012)، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. (الطعن رقم 230 لسنة 2022 مدني جلسة 30/6/2022).

مقتبس من الحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي

((حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير قانونية إذ أرسلت للمدعي خطاباً بتاريخ 18/4/2024 تطلب فيه اعتبار العقد لاغياً ولازم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون.

ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.))

((كذلك اقرار القانوني المثبت من المدعى عليها في الدعوى رقم

*- وبتطبيق ذلك على موضوع دعوانا: نجد أنه بمراجعة عقد البيع الموحد **البند رقم 14:** الذي نص على "" إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فأن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد" -الامر الذي يتضح معه للمحكمة الموقرة ثبوت اخلاص المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني مما يكون معه ثبوت الاخلاص في حقها و يلزم صدور الحكم بالزامها بتعويض يماثل قيمة العربون

- ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة (2-243/1) من قانون المعاملات المدنية أنه :-

" 1/ يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر ما لم ينص القانون



يطالب تنفيذ العقد أو فسخه.

2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.

وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، يتضح امام المحكمة الموقرة اخلال الشركة المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام جراتات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني و ثبوت سوء نيتها و فسخها التعاقد بارادتها المنفردة مما يؤكد على اخلالها بالتزاماتها التعاقدية مما يترتب عليه الزام المدعى عليخ بسداد تعويض للمدعي يماثل قيمة العربون وفقا لما نقص عليه قانون المعاملات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة .

هذا ومن جانب آخر ولما كان إخلال المدعى عليها بما يقع على عاتقها من التزامات قد ألحق بالمدعيين أضراراً جسيمة

وكانت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية قد نص على أنه :-

" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "

وكذا نصت المادة (292) من نفس القانون على أنه :-

" بقدر الضمان في جميع الأحوال يقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. "

وتنص المادة (293/1) من ذات القانون على أنه :-

" 1/ يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي "

وقد مني المدعي بأضرار جمة نوضح آياتها كالتالي :

- فبداية قد لحقه أضرار مادية جسيمة يتعين جبرها إذ بسبب إحجام وتراجع المدعى عليها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية في الموعد المحدد مما أدى إلى حرمان المدعي من حق استغلال قطعة الارضى التى قام بشراءها إذ انتوي استثماره وهو ما لم يتمكن منه ، مما فوت على المدعي فرصة استثمار حيث انه بناء على القرار الذى صدر من صاحب السمو حاكم دبي بتطوير المنطقة التى تقع فى حيزها قطعة الارض وتطوير المطار مما تسبب فى زيادة سعر متر الأرض الى اكثر من ضعف ثمنها وفوت عليه مبالغ طائلة كان من الممكن استثمارها ومن ثم فإن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها حال دون ذلك وهو ما أضر بالمدعي عن ما فاتته من كسب ، وما يقدر **(بقيمة ضعف ثمن الأرض)** .

- ومن جهة أخرى فقد حاق بالمدعي ضرر أدبي تمثل فيما يعانیه من حسرة على أمواله الضائعة دون ثمة فائدة يجنيها ، ومن المعاناة النفسية لا سيما وأن أقرانه ممن تعاقدوا مع شركات أخرى والمدعي لايزال يقبع في ردهات المحاكم ليطلب حقه وما يقدره المدعي بمبلغ (500000 درهم) تعويضاً جابراً لما لحقه من ضرر أدبي ، إلى جانب ما تكبده من نفقات حتى الآن ، وهي جميعاً من عناصر الضرر المادي والأدبي التي يستحق المدعي التعويض عنها ، إذ لم يكن ذلك سوى بسبب المدعى عليها وبخطئها وهو ما تتوافر به أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فيما بينهما وهو ما أصاب المدعي بضرر مادي يتعين جبره ، وهو ما يوافق صحيح القانون والواقع .

وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أنه :

من المقرر قانوناً وفق ما تقضي به المواد (125 ، 126 ، 129) من قانون المعاملات المدنية أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقد معين ، فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ويعتبر العقد تاماً ملزماً بقيام الدليل علي تلاقي الإرادتين علي قيام



(القاعدة الصادرة سنة 2018 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2018-02-27 في الطعن رقم 2017 / 246 طعن أحوال شخصية و 2018 / 21 طعن أحوال شخصية)

وكان من المقرر قضاءً أن :

لما كان النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه " إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض " ، فإن مفاد ذلك أنه يترتب علي فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلى وقت إبرامه فتتعدم جميع الآثار التي تولدت عنه ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً للعقد فيرد البائع إلى المشتري الثمن وفوائده ويرد المشتري إليه المبيع وثماره ، ويكون الرد إعمالاً لقاعدة ما دفع بغير حق .

(المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 617 لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 22/2/2007 - مكتب فني 29 - رقم الصفحة 252)

الطلبات الختامية

وصف المطالبة	مسلسل المطالبة
اولا: في طلب الادخلا : قبول طلب الادخال شكلا . ثانيا : فسخ عقد البيع الموحد ب (f) cf 202402215129 المؤرخ 21/2/2024 وا لزام ال مدعى عليها " شركة مجمعات الاسواق التجاريه الكويتيه ش.م.ك " بسداد تعويض يماثل قيمة العربوم مبلغ و قدره 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) وفائدة 12% من التراج ع عن اتمام علمية البيع وحتى التنفيذ التام. ثالثا: الزام الخصم المدخل بتقديم ما لديه من مستندات حول واقعة البيع و تراجع المدعى عل يها عن البيع و استلام الخصم المدخل شيكات العربون و أيضا شيكات اتمام البيع . رابعا : إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .	1

المستندات

المسلسل	الوصف

محاكم دبي
DUBAI COURTS



asser@bmgint.net : English



البيانات ال

الدفع السريع

خدماتنا

عن المحاكم

الرئيسية



ياسر احمد الاحمد



تواصل معنا



غرفة الأخبار



عرض مواقعنا



خدماتنا



التاريخ : 2026/3/30م

لدى عناية سعادة الخبيره/ اليازية خليفه عبدالله خليفه المري

المحترمة

مذكرة شارحة للخبرة وتفصيل بنود الحكم التهميدي في الدعوى رقم 93 لسنة 2026

عقاري جزئي

مقدمة من المدعي :

ياسر الاحمد

ضد

اولا : المدعى عليها :

شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتيه ش.م.ك

ثانيا: الخصوم المدخلة :-

1- جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م

2- ايمن احمد الحسن

مذكرة شارحة للخبرة وتفصيل بنود الحكم التهميدي في الدعوى رقم 93 لسنة 2026

1- ** ملحوظة للخبرة الموقرة :

اولا : -نود اثبات انه تم تقديم لائحة ادخال خصوم جدد في الدعوى

وهم

1- جاكور للوساطة العقارية ذ.م.م 2- ايمن احمد الحسن

حيث انها شركة الوسيط العقاري الذي كان طرفا وسيطا بين المدعى و

المدعى عليها .

" مرفق صورة من لائحة الادخال في الدعوى للخصوم الجدد "

ثانيا: نود التاكيد على أنه سبق الحكم ضد المدعى عليها فى الدعوى رقم رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي ، والتي كانت مقامة من السيد/ محمد صادق الاحمد نتيجة قيام المدعى عليها بالتراجع عن اتمام بموجب عقد بيع موحد (f) cf2024022174 المؤرخ 2024/2/21 تعاقد المدعى مع المدعى عليها على شراء قطعة الارض رقم 1316/0 - منطقة مدينة المطار- تملك حر - اماره دبي - مساحة 2405.48 متر مربع -سكني -

((وهى القطعة المجاورة لقطعة الارض موضوع دعوا انا القائمة وعن نفس الواقعة))

• مرفق كافة المستندات واللوائح والمذكرات التى تم تقديمها فى الدعوى سالفه البيان وايضا الاحكام النهائية أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن اتمام عملية البيع لأسباب غير قانونية إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ 2024/4/18 تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولازم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن اتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون ،ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر ، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن اتمام العقد إذ كان عليها التزام

بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق

عليه لنقل الملكية.)))))

-الامر الذى يؤكد تمسك الشركة المدعى عليها فى العدول عن اتمام

البيع ومحاولاتها دائما البحث عن اكبر المكاسب دون مراعاة

للاتفاقات والعقود .

2-***نود أن نوضح للخبرة الموقرة أن المذكرة سوف يتم تقسيمها الى

قسمين وهي كتالي:

1- صحيح الوقائع وشرح طبيعة البيع والتراجع عن اتمام

البيع من الشركة الدعى عليها بدون مبرر قانوني "

2- شرح وتفنيد مهمة الخبرة طبقا للحكم التمهيدي .

-3

القسم الأول : صحيح الوقائع والاسانيد القانونية :

اولا : واقعات الدعوى

1-بموجب عقد بيع موحد (f) 202402215129 cf المؤرخ

2024/2/21 - الصادر من الجهة المختصة ببيع وتسجيل الاراضي فى

امارة دبي وهى دائرة الاراضي والاملاك ، تعاقد المدعى مع المدعى عليها

على شراء قطعة الارض رقم 1317/0 - منطقة مدينة المطار - تملك

حر - امارة دبي - مساحة 2709.55 متر مربع - سكاني - ، اتفق

الطرفان على أن تكون ثمن قطعة الارض مبلغ وقدرة 6,073,675.00

درهم (ستة ملايين وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وسبعون
درهم) .

(برجاء مراجعة المستند رقم 1- صورة عقد البيع الموحد)

2-بناء على توقيع عقد البيع الموحد قام المدعى بتسليم شركة الوسيط
العقاري عن طريق ممثلها الوسيط العقاري السيد/ ايمن احمد
الحسن "الخصم المدخل الثاني" شيك العربون رقم 500002 بقيمة
500000 درهم على مصرف ابو ظبي الاسلامي من الحساب البنكي
لشركة bmg .

(برجاء مراجعة المستند رقم 2- صورة شيك العربون المسلم للوسيط العقاري)

3-بناء على عقد البيع الموحد البند رقم "16" تعهدت الشركة مالكة
الارض بتسوية جميع وأية مستحقات، غرامات، ضرائب، أرسوم
مستحقة للمطور أو إلى أية جهة حتى تاريخ نقل الملكية. بتأمين شهادة لا
مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي بدبي ،وتقديم كافة المستندات
الدالة على الملكية، كما تعهدت بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل
ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأموال باسم المشتري فور قبضه
التمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 2024/4/21 .

-حيث تم التواصل من المدعى مع شركة الوسيط العقاري واعلامها
بجاهزية الثمن المحدد لقطعة الارض وطلب استكمال اجراءات نقل
الملكية والبيع وبناء عليه بتاريخ 2024/4/1 تم ارسال بريد الكتروني
من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري

"المدعي" فى اتمام اجراءات البيع ونقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(برجاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني وصورة شيك المدير بقيمة ثمن

الارض)

4- إلا أنه وبتاريخ 2024/4/18 ارسلت الشركة المدعى عليها "المالكة" خطاب بالغاء التعاقد وعدم قدرتها على اتمام التعاقد وعلى الرغم من وفاء المدعي بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه من تسليم شيك العربون وانتظار استكمال اجراءات نقل الملكية واصدار شيك مصرفي مدير مضمون الدفع بكامل قيمة ثمن قطعة الارض ، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين وتراجع البائع عن إتمام عملية البيع ونقل الملكية في الموعد المحدد دون سبب قانوني وبعدها قامت شركة الوسيط العقاري بارجاع اصل شيكات العربون للمدعى .

(برجاء مراجعة المستند رقم 4 - صورة الخطاب المرسل الشركة البائعة و اقرارها بتراجعها

عن اتمام البيع)

5- وهو ما حدا بالمدعي بتاريخ (2024/6/7) بإخطار الشركة المدعى عليها بضرورة سداد التعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع الموحد وهو مثل قيمة العربون وتم اعلان المدعى عليها عن طريق "تبليغ" عبر البريد الالكتروني ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم تقم حتى بالرد على المدعي وتجاهلت تنفيذ التزاماتها التعاقدية .

(برجاء مراجعة المستند رقم 5 – صورة من الانذار العدلى و نتيجة التبليغ)

.وهو ما لم يجد معه المدعي من مفرسوى إقامة الدعوى الماثلة ،
للمطالبة بفسخ العقد والزام الشركة المدعى عليها بسداد تعويض
يمثل نفس قيمة العربون مع التعويض عن الأضرار المادية والادبية
والنفسية التى لحقت به من جراء فعل المدعى عليها ، وهو ما يوافق
صحيح القانون والواقع .

6- سبق ان قام المدعى بتسجيل الدعوى رقم 2024/2416 مدني –
دبي وقد تم شطبها لعدم حضور المدعى عن نفس النزاع والموضوع
والاطراف وتم نظرها امام المحكمة وتقدمت المدعى عليها بمذكرة
جوابية " اقرت فيها اقرار قانونيا بتراجعها عن البيع "
" صورة المذكرة الثابت بها اقرار المدعى عليها بتراجعها عن البيع "

— حيث يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز : "يأىها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود " سورة المائدة الآية رقم 1.

ثانيا : القواعد القانونية

- لما كان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

قد نص على :-

1 - يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقدّه وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

- لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجاوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو

نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعل العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصص العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. (الطعن رقم 176 لسنة 2020 مدني جلسة 2011/1/23)، وأن مفاد نص المواد 1/258 و 259 و 1/265 من قانون المعاملات المدنية أن المحكمة عند تفسيرها عبارات الاتفاق أو العقد أو بنوده المتنازع عليها تأخذ بمعناها الواضح وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه بحسب الأصل فإن اللفظ يعبر بصدق عما تتجه إليه إرادة طرفي العقد، وأن المحكمة عند تفسيرها لعبارات العقد والشروط الواردة فيه تنظر إليها في مجملها وليس بالنظر إلى عبارة معينة دون باقي العبارات وإن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشرط أو البند الوارد به وما دام ما انتهت إليه في تفسيرها سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أبدتها. (الطعن رقم 193 لسنة 2011 مدني جلسة 2012/1/22)، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى

وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. (الطعن رقم 230 لسنة 2022 مدني جلسة 2022/6/30).

مقتبس من الحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي

((حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عملية البيع لم تتم لأن المدعى عليها الأولى (البائعة) عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير قانونية إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ 2024/4/18 تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولأزم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربــون. ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها

التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.)))))

((((كذلك اقرار القانوني المثبت من المدعى عليها فى الدعوى رقم رقم 2024/2416 مدني - دبي وقد تم شطبها عن نس النزاع و الموضوع والاطراف وتم نظرها امام المحكمة وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية " اقرت فيها اقرار قانونيا بتراجعها عن البيع "

*- وبتطبيق ذلك على موضوع دعوانا: نجد أنه بمراجعة عقد البيع الموحد البند رقم: 14: الذى نص على "" إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فأن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد"

-كما ورد ايضا كملاحظة فى صدر عقد البيع الموحد أنه " يتعهد مالك الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض فى دائرة الاراضي بدبي وهذه تكون مسوؤلية مالك الارض حصرا وفي حال تخلف او رفض المالك البيع او المشتري عن اتمام عملية البيع تحت ظروف غير قاهرة يتوجب على اي منهم دفع مبلغ وقدره 10 %? من قيمة الارض للطرف المتضرر"

يتعهد ملك الأرض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الأرض في دائرة الأراضي بديهي وهذه تكون مسؤولية ملك الأرض حصراً وفي حال تخلف أو رفض الملك البيع أو المشتري عن اتمام عملية البيع تحت ظروف غير قاهرة يتوجب على أي منهم دفع مبلغ قدره 210% من قيمة الأرض للطرف المتضرر

- الأمر الذي يتضح معه للخبرة الموقرة الموقرة ثبوت اخلال المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني مما يكون معه ثبوت الاخلال فى حقها و يلزم صدور الحكم بالزامها بتعويض يماثل قيمة العربون .

- ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة (243-1) من قانون المعاملات المدنية أنه :-

" 1/ يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2/ أما حقوق العقد (إلزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما ."

- وتنص المادة (246) من نفس القانون على أنه:-

" 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف."

- كما تنص المادة (257) من نفس القانون على أن:-

" الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماء في التعاقد ."

وكذلك تنص المادة (272) من ذات القانون على أنه :-

"1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ والتعويض في كل حال إن كان له مقتضى."

— وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، يتضح امام المحكمة الموقرة اخلال الشركة المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام جرارات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني و ثبوت سوء نيتها و فسخها التعاقد بارادتها المنفردة مما يؤكد على اخلالها بالتزاماتها التعاقدية مما يترتب عليه الزام المدعى عليخ بسداد تعويض للمدعي يماثل قيمة العربون وفقاً لما نقص عليه قانون المعاملات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة .

— هذا ومن جانب آخر ولما كان إخلال المدعى عليها بما يقع على عاتقها من التزامات قد ألحق بالمدعين أضراراً جسيمة

وكانت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية قد نص على أنه :-

" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "

وكذا نصت المادة (292) من نفس القانون على أنه :-

" بقدر الضمان في جميع الأحوال يقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ."

وتنص المادة (1/293) من ذات القانون على أنه :-

" 1/ يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي "

وقد منى المدعي بأضرار جمة نوضح آياتها كالتالي :

— فبداية قد لحقه أضرار مادية جسيمة يتعين جبرها إذ بسبب إحجام وتراجع المدعى عليها عن اتمام اجراءات البيع ونقل الملكية فى الموعد المحدد مما أدى إلى حرمان المدعي من حق استغلال قطعة الارضى التى قام بشاؤها إذ انتوي استثماره وهو ما لم يتمكن منه ، مما فوت على المدعي فرصة استثمار حيث انه بناء على القرار الذى صدر من صاحب السمو حاكم دبي بتطوير المنطقة التى تقع فى حيزها قطعة الارض وتطوير المطار مما تسبب فى فى زيادة سعر متر الأرض الى اكثر من ضعف ثمنها وفوت عليه مبالغ طائلة كان من الممكن استثمارها ومن ثم فإن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها حال دون ذلك وهو ما أضر بالمدعي عن ما فاتته من كسب ، وما يقدر (بقيمة ضعف ثمن الارض) .

— ومن جهة أخرى فقد حاق بالمدعي ضرر أدبي تمثل فيما يعانيه من حسرة على أمواله الضائعة دون ثمة فائدة يجنيها ، ومن المعاناة النفسية لا سيما وأن أقرانه ممن تعاقدوا مع شركات أخرى والمدعي لا يزال يقبع في ردهات المحاكم ليطال حقه وما يقدره المدعي بمبلغ (500000 درهم) تعويضاً جابراً لما لحقه من ضرر أدبي ، إلى جانب ما تكبده من نفقات حتى الآن ،

وهي جميعاً من عناصر الضرر المادي والأدبي التي يستحق المدعي التعويض عنها ، إذ لم يكن ذلك سوى بسبب المدعى عليها وبخطئها وهو ما تتوافر به أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية فيما بينهما وهو ما أصاب المدعي بضرر مادي يتعين جبره ، وهو ما يوافق صحيح القانون والواقع .

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أنه :

من المقرر قانوناً وفق ما تقضي به المواد (125 ، 126 ، 129) من قانون المعاملات المدنية أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقد معين ، فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ويعتبر العقد تاماً ملزماً بقيام الدليل علي تلاقي الإرادتين علي قيام الإلتزام محل العقد ونفاذه .

(الطعن رقم 403 لسنة 2001 المحكمة الاتحادية العليا - حقوق جلسة 2022/2/9م

(العدد 13 ج 1 ص 14)

ومن المقرر أيضاً أن :

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من النصوص المكملّة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين وفقاً لأحكام المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ والتعويض في كل حال إن كان له مقتضى ، وهو ما يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين

فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ ، مما مفاده أن الإخلال بالاتفاق إن حدث من كلا الطرفين ، فإن مقتضى تعويض أحدهما دون الآخر يكون قد تخلف .

(القاعدة الصادرة سنة 2018 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز- دبي بتاريخ 27-2018-02 في الطعن رقم 2017 / 246 طعن أحوال شخصية و 2018 / 21 طعن أحوال شخصية)

وكان من المقرر قضاءً أن :

لما كان النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه " إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض " ، فإن مفاد ذلك أنه يترتب علي فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي إلي وقت إبرامه فتندم جميع الآثار التي تولدت عنه ويعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل قيامه فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً للعقد فيرد البائع إلي المشتري الثمن وفوائده ويرد المشتري إليه المبيع وثماره ، ويكون الرد إعمالاً لقاعدة ما دفع بغير حق .

(المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 617 لسنة 27

قضائية - تاريخ الجلسة 2007/2/22 - مكتب فني 29 - رقم الصفحة 252)

القسم الثاني: شرح وتفنيد مهمة الخبرة :

- لما كانت مهمة الخبرة المنتدبة بموجب الحكم التمهيدي للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما عسى ان يقدمه الخصوم من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى والاطلاع على :

- 1- بيان طبيعة العلاقة الواقعية التي تربط المدعي بالمدعى عليها، وبيان الالتزامات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه بموجب اتفاقية البيع الموحد
- 2- بيان ما إذا كان المدعي قد حرر الشيك المذكور وسلمه للوسيط من عدمه وسند ذلك، وما إذا كان قد تم صرف قيمته من عدمه، والجهة التي استلمت تلك القيمة وهل دخلت في الذمة المالية للمدعى عليها أم لا.
- 3- بحث المراسلات والتحقق من أسباب عدم إتمام الصفقة والطرف المتسبب في العدول عنها وسنده في ذلك. وهل كان العدول بإرادته ام لأسباب خارجة عن إرادته.

عنصر المهمة الأولى :

-((الإجابة على عنصر المهمة الأولى)):-

بيان طبيعة العلاقة الواقعية التي تربط المدعي بالمدعى عليها، وبيان الالتزامات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه بموجب اتفاقية البيع الموحد

اولا - طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بشأن بيع ارض

- 1- بموجب عقد بيع موحد (f) 202402215129 cf المـؤرخ 2024/2/21 - الصادر من الجهة المختصة ببيع وتسجيل الاراضي فى امانة دبي وهى دائرة الاراضي والاملاك ، تعاقد المدعى مع المدعى عليها

على شراء قطعة الارض رقم 1317/0 - منطة مدينة المطار- تملك
حر - امارة دبي - مساحة 2709.55 مترمربع -سكني - ، اتفق
الطرفان على أن تكون ثمن قطعة الارض مبلغ وقدرة 6,073,675.00
درهم (ستة ملايين وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وسبعون
درهم) .

(برجاء مراجعة المستند رقم 1- صورة عقد البيع الموحد)

2-بناء على توقيع عقد البيع الموحد قام المدعى بتسليم شركة الوسيط
العقاري عن طريق ممثلها الوسيط العقاري السيد/ ايمن احمد
الحسن "الخصم المدخل الثاني" شيك العربون رقم 500002 بقيمة
500000 درهم على مصرف ابوظبي الاسلامي من الحساب البنكي
لشركة bmg .

(برجاء مراجعة المستند رقم 2- صورة شيك العربون المسلم للوسيط العقاري)

3-بناء على عقد البيع الموحد تعهدت الشركة مالكة الارض بتأمين
شهادة لا مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي بدبي ،وتقديم كافة
المستندات الدالة على الملكية، كما تعهدت بإتمام جميع الإجراءات
المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأموال باسم
المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد
أقصاه 2024/4/21 .

-حيث تم التواصل من المدعى مع شركة الوسيط العقاري واعلامها
بجاهزية الثمن المحدد لقطعة الارض وطلب استكمال اجراءات نقل
الملكية والبيع وبناء عليه بتاريخ 2024/4/1 تم ارسال بريد الكتروني

من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري "المدعي" فى اتمام اجراءات البيع ونقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(برجاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني وصورة شيك المدير بقيمة ثمن

(الارض)

4- إلا أنه وبتاريخ 2024/4/18 ارسلت الشركة المدعى عليها "المالكة" خطاب بالغاء التعاقد وعدم قدرتها على اتمام التعاقد وعلى الرغم من وفاء المدعي بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه من تسليم شيك العربون وانتظار استكمال اجراءات نقل الملكية واصدار شيك مصرفي مدير مضمون الدفع بكامل قيمة ثمن قطعة الارض ، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين وتراجع البائع عن إتمام عملية البيع ونقل الملكية في الموعد المحدد دون سبب قانوني وبعدها قامت شركة الوسيط العقاري بارجاع اصل شيكات العربون للمدعى .

(برجاء مراجعة المستند رقم 4 - صورة الخطاب المرسل الشركة البائعة و اقرارها بتراجعها

(عن اتمام البيع)

5-وهو ما حدا بالمدعي بتاريخ (2024/6/7) بإخطار الشركة المدعى عليها بضرورة سداد التعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع الموحد وهو مثل قيمة العربون وتم اعلان المدعى عليها عن طريق "تبليغ" عبر البريد الالكتروني ، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم تقم حتى بالرد على المدعي وتجاهلت تنفيذ التزاماتها التعاقدية .

(برجاء مراجعة المستند رقم 5 - صورة من الانذار العدلى و نتيجة التبليغ)

.وهو ما لم يجد معه المدعي من مفرسوى إقامة الدعوى الماثلة ،
للمطالبة بفسخ العقد والزام الشركة المدعى عليها بسداد تعويض
يمثل نفس قيمة العربون مع التعويض عن الأضرار المادية والادبية
والنفسية التى لحقت به من جراء فعل المدعى عليها ، وهو ما يوافق
صحيح القانون والواقع .

6- سبق ان قام المدعى بتسجيل الدعوى رقم دعوى رقم 2024/2416
مدني - دبي وقد تم شطبها عن نس النزاع والموضوع والاطراف وتم
نظرها امام المحكمة وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية " اقرت
فيها اقرار قانونيا بتراجعها عن البيع "

" صورة المذكرة الثابت بها اقرار المدعى عليها بتراجعها عن البيع "

اولا -التزامات المدعى عليها "الشركة البائعة" التى لم تلتزم

بها .

1- _ تعهدت الشركة مالكة الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل
الارض في دائرة الاراضي بدبي ،وتقديم كافة المستندات الدالة
على الملكية.

2- _ كما تعهدت بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار
لدى دائرة الأراضي والأمالك باسم المشتري فور قبضه الثمن
المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 2024/4/21 .

-أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية-

حيث عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير قانونية إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ 2024/4/18 تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولأزم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى وأحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون ، ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.((((

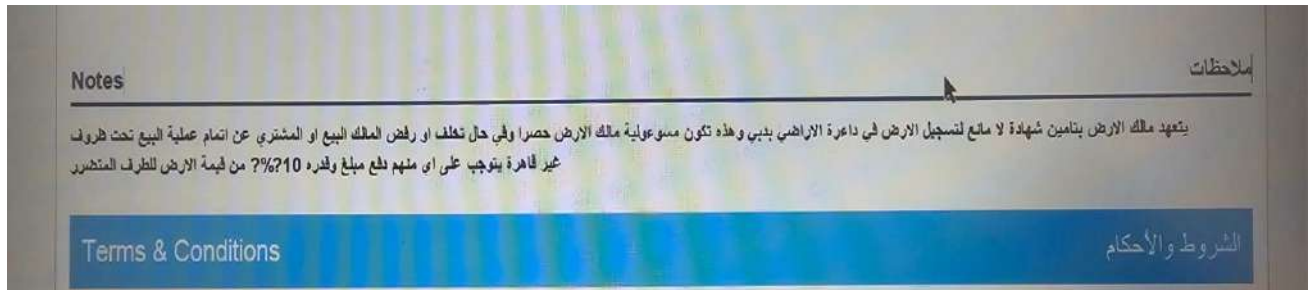
مقتبس من الحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي

*- وبتطبيق ذلك على موضوع دعوانا: نجد أنه بمراجعة عقد البيع الموحد البند رقم 14: الذى نص على "" إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فأن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد"

-كما ورد ايضا كملاحظة فى صدر عقد البيع الموحد أنه " يتعهد مالك

الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض فى دائرة الاراضى بدبي

وهذه تكون مسوؤلية مالك الأرض حصرا وفي حال تخلف او رفض
المالك البيع او المشتري عن اتمام عملية البيع تحت ظروف غير قاهرة
يتوجب على اي منهم دفع مبلغ وقدره 10% من قيمة الأرض للطرف
المتضرر"



-الامر الذى يتضح معه للخبرة الموقرة الموقرة ثبوت اخلال المدعى عليها بالتعاقد و تراجعها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني مما يكون معه ثبوت الاخلال فى حقها و يلزم صدور الحكم بالزامها بتعويض يماثل قيمة العربون .

عنصر المهمة الثاني:

-((الإجابة على عنصر المهمة الثاني)):

بيان ما إذا كان المدعي قد حرر الشيك المذكور وسلمه للوسيط من عدمه وسند ذلك، وما إذا كان قد تم صرف قيمته من عدمه، والجهة التي استلمت تلك القيمة وهل دخلت في الذمة المالية للمدعى عليها أم لا.

1- بيان ما إذا كان المدعي قد حرر الشيك المذكور وسلمه للوسيط

من عدمه وسند ذلك

- بناء على توقيع عقد البيع الموحد قام المدعى بتسليم شركة الوسيط العقاري عن طريق ممثلها الوسيط العقاري السيد/ ايمن احمد

الحسن "الخصم المدخل الثاني" شيك العربون رقم 500002 بقيمة 500000 درهم على مصرف ابو ظبي الاسلامي من الحساب البنكي لشركة bmg المملوكة للمدعى .

(برجاء مراجعة المستند رقم 2- صورة شيك العربون المسلم للوسيط العقاري)

-بناء على عقد البيع الموحد تعهدت الشركة مالكة الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض في دائرة الاراضي بدبي ،وتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، كما تعهدت بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 2024/4/21 .

-حيث تم التواصل من المدعى مع شركة الوسيط العقاري واعلامها بجاهزية الثمن المحدد لقطعة الارض وطلب استكمال اجراءات نقل الملكية والبيع وبناء عليه بتاريخ 2024/4/1 تم ارسال بريد الكتروني من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري "المدعي" فى اتمام اجراءات البيع ونقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(برجاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني وصورة شيك المدير بقيمة ثمن

الارض)

2- إذا كان قد تم صرف قيمته من عدمه، والجهة التي استلمت تلك القيمة وهل دخلت في الذمة المالية للمدعى عليها أم لا.

-بناء على البند رقم "7" من عقد البيع الموحد والذي نص على أنه :-

" يتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة ليتم الاحتفاظ بشيك التأمين على سبيل الأمانة ليتم الاحتفاظ بشيك العربون على سبيل الأمانة لدى وسيط البائع بحيث لا يجوز للوسيط التصرف بشيك العربون أو صرفه دون حصوله على أمر خطي بذلك من البائع والمشتري معاً وفي حال خلاف ذلك فلا يجوز إعادة مبلغ العربون إلى أي من الطرفين إلا بعد الحصول على أمر قضائي بتحديد الطرف المستحق لمبلغ العربون"

-كما انه نص في البند رقم "8" من عقد البيع الموحد نص على :-

" مراعاة ما ورد في البند السابق، لا يحق للبائع أو من يمثله صرف قيمة شيك التأمين المشار له في البند (6/أ) أعلاه إلا بعد إتمام إجراءات تسجيل العقار (وذلك في حال اعتباره كدفعة من الثمن)، أو في حال عدول المشتري عن إتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً لما هو وارد في البند (11) من هذه الاتفاقية.

**وبتطبيق ذلك نجد أن المدعى:

-بناء على توقيع عقد البيع الموحد قام المدعى بتسليم شركة الوسيط العقاري عن طريق ممثلها الوسيط العقاري السيد/ ايمن احمد الحسن "الخصم المدخل الثاني" شيك العربون رقم 500002 بقيمة

500000 درهم على مصرف ابو ظبي الاسلامي من الحساب البنكي لشركة bmg .

(برجاء مراجعة المستند رقم 2- صورة شيك العربون المسلم للوسيط العقاري)

-كما تم التواصل من المدعى مع شركة الوسيط العقاري واعلامها بجاهزية الثمن المحدد لقطعة الارض وطلب استكمال اجراءات نقل الملكية والبيع وبناء عليه بتاريخ 2024/4/1 تم ارسال بريد الكتروني من شركة الوسيط العقاري الى الشركة البائعة برغبة المشتري "المدعي" فى اتمام اجراءات البيع ونقل الملكية وانه تم اعداد شيكات بنكية مدير مضمونة السداد بقيمة الارض .

(برجاء مراجعة المستند رقم 3 - صورة البريد الالكتروني وصورة شيك المدير بقيمة ثمن

(الارض)

عنصر المهمة الثالث :

-((الإجابة على عنصر المهمة الثالث)):-

بحث المراسلات والتحقق من أسباب عدم إتمام الصفقة والطرف المتسبب في العدول عنها وسنده في ذلك. وهل كان العدول بإرادته ام لأسباب خارجة عن إرادته.

اسباب عدم اتمام الصفقة : تراجع الشركة المدعى عليها عن

اتمام الصفقة .

الطرف المتسبب فى العدول : الشركة المدعى عليها بارادتها

المنفردة

-بمراجعة الخبرة الموقرة للمستندات تجد ان الشركة المدعى عليها قد عدلت عن إتمام عملية البيع لأسباب غير قانونية إذ أرسلت للمدعي خطابا بتاريخ 2024/4/18 تطلب فيه اعتبار العقد لاغيا ولأزم ذلك ثبوت عدول المدعى عليها عن إتمام العقد سند الدعوى وانتهاء العقد سند الدعوى بارادتها المنفردة ، مما نتج عنه أحقية المدعي في المطالبة بمثل قيمة العربون ، ولا ينال من ذلك ما ورد بهذا الخطاب أن المدعى عليها الأولى طلبت من المطور إصدار شهادة الممانعة والذي أفادها بوجود التزامات هذا الأمر، إذ تعهدت المدعى عليها الأولى بالبند الخامس عشر من العقد سند الدعوى بتسوية جميع مستحقات المطور قبل تاريخ نقل الملكية، فلا يجوز لها التعلل بوجود تلك المستحقات حتى تعدل عن إتمام العقد إذ كان عليها التزام بموجب العقد بتسوية أي مستحقات للمطور قبل الموعد المتفق عليه لنقل الملكية.((((

مقتبس من الحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2024 عقاري جزئي

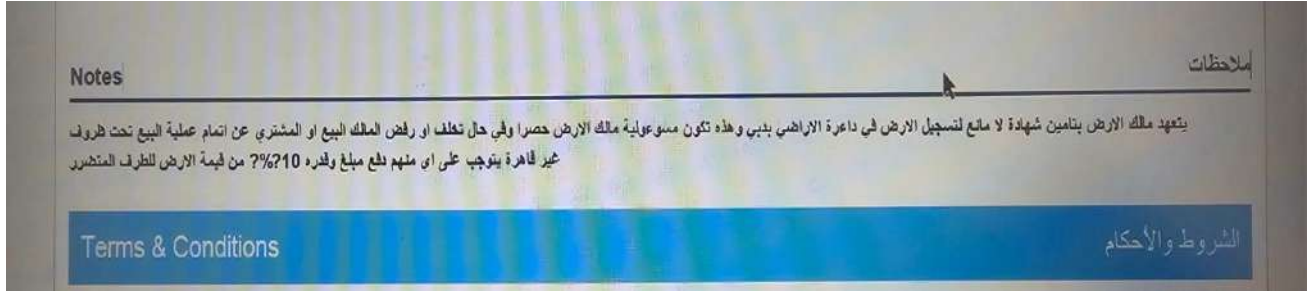
*- وبتطبيق ذلك على موضوع دعوانا: نجد أنه بمراجعة عقد البيع الموحد البند رقم: 14: الذى نص على "" إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فأن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري، ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد"

-كما ورد ايضا كملاحظة فى صدر عقد البيع الموحد أنه " يتعهد مالك

الارض بتأمين شهادة لا مانع لتسجيل الارض فى دائرة الاراضي بدبي
وهذه تكون مسوؤلية مالك الارض حصرا وفي حال تخلف او رفض
المالك البيع او المشتري عن اتمام عملية البيع تحت ظروف غير قاهرة

يتوجب على اي منهم دفع مبلغ وقدره 10% من قيمة الارض للطرف

"المتضرر"



- الامر الذي يتضح معه للخبرة الموقرة الموقرة ثبوت اخلال المدعى عليها بالتعاقد وتراجعها عن اتمام اجراءات البيع و نقل الملكية دون مبرر قانوني مما يكون معه ثبوت الاخلال فى حقها و يلزم صدور الحكم بالزامها بتعويض يماثل قيمة العربون .

((بناءً عليه))

- يلتمس المدعى من الخبرة الموقرة :-

اولا: اثبات اخلال المدعى عليها بالتزام التعاقد وعدولها عن البيع بارادتها المنفردة بدون مبرر قانوني .

ثانيا: اثبات فسخ التعاقد و إلزام المدعى عليها " شركة مجموعات الاسواق التجارية الكويتية ش.م.ك " بسداد تعويض يماثل قيمة العربوم مبلغ وقدره 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ التام.

ثالثا :- إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدعي / ياسر الاحمد



الخدمات الإلكترونية لمحاكم دبي



معلومات الطلب

رقم الطلب	2026/142698
حالة الطلب	مُرسل للمراجعة
نوع الطلب	عقاري جزئي
درجة القضاء	ابتدائي
النوع الرئيسي	عقاري
مقدم الطلب	ياسر احمد الاحمد
البريد الإلكتروني	YASSER@BMGINT.NET
الهاتف المتحرك	0555198080
الموضوع	صحيفة إدخال خصوم في الدعوى رقم 18 / 2026 / 93 عقاري جزئي(10)chr رقم الطلب 2026/73438
مبلغ المطالبة	0
تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني	30-03-2026

Copyright © 2001-2026 Dubai Courts, All Rights Reserved

مرفق رقم 4

لدى مقام محكمة دبي الابتدائية .. الموقرة

مذكرة جوابية

في الدعوى رقم 2026/93 عقاري جزئي

المدعى عليها الثانية : 1- شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية.

بوكالة المحامية / نورة المازمي.

1- جاكوار للوساطة العقارية ذ.م.م.

المدعيان :

2- أيمن أحمد الحسن.

بوكالة المحامي / عبيد الشامسي

1- ياسر الأحمد.

المدعى عليه الأول :

أولاً: الوقائع والجواب :-

أولاً: عدم استحقاق المدعيان لأي عمولة لعدم اكتمال عقد البيع وعدم تسجيله :-

1. حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن عقد البيع والشراء محل النزاع قد تم تحريره على النموذج الموحد (F) لدى دائرة الأراضي والأملاك، إلا أنه لم يتم تسجيل العقد ولم تنعقد الصفقة ولم يتم تنفيذ العقد، ولم تُستكمل أي من الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية أو سداد ثمن البيع، بل ظل التعاقد عند حدود المرحلة المبدئية فقط.
2. وحيث إن البين من المستندات أن المرحلة التي تم الوصول إليها لم تتجاوز مرحلة تحرير العقد المبدئي، وهي مرحلة لا يرتب القانون عليها أي آثار تتعلق بانعقاد البيع أو استحقاق العمولة، ما لم يتم استكمال إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

3. وحيث ينص البند (2) من المادة (28) من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل

الوسطاء العقاريين على أن:

((يكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة على خلاف ذلك)).

وحيث إن العقد - وفق الثابت بالأوراق - لم يتم تسجيله، ولم تُستكمل إجراءات البيع، فإن مناط استحقاق أجر الوسيط يكون منتفياً قانوناً.

ثانياً: الاتفاق الصريح على أن أتعاب الوسيط في هذه المرحلة (0%) :-

وحيث إن العقد الذي يتمسك به المدعيان ذاته، والمحرر على النموذج الموحد (F) ، قد نص صراحة على أن أتعاب الوسيط عن هذه المرحلة هي بنسبة (0%) ، وهو ما يعني اتفاق الأطراف صراحة على عدم استحقاق أي عمولة عن مرحلة تحرير العقد المبدئي.

وحيث إن التعاقد لم يتجاوز هذه المرحلة، بل توقف عندها دون تسجيل أو تنفيذ أو نقل ملكية، وهو ما يحول دون مطالبة المدعيان بأي عمولة، لكون ذلك مخالفاً لما ورد صراحة في العقد.

ثالثاً: خلو الأوراق من أي دليل على إبرام الصفقة أو تنفيذ التزاماتها :-

وحيث تخلو أوراق الدعوى من أي سند يُفيد تسجيل عقد البيع لدى دائرة الأراضي والأموال، أو نقل ملكية العقار محل التعاقد، أو سداد ثمن البيع المتفق عليه، أو تنفيذ أي التزام جوهرى يترتب على انعقاد الصفقة.

فإن ذلك يقطع بأن عقد البيع لم يدخل حيز النفاذ، ولم يترتب عليه أي أثر قانوني من شأنه إنشاء حق للوسيط في المطالبة بالعمولة.

بناء عليه

تلتزم المدعى عليها الثانية - من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-

أولاً - برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

ثانياً - إلزام المدعيان والمدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

وللمحكمة الشكر والتقدير،،،

وكيل المدعى عليها الثانية

المحامية / نورة المازمي



نورة المازمي
للمحاماة والاستشارات
القانونية

لدى مقام محكمة دبي الابتدائية الموقرة

مذكرة جوابية

مقدمة في الدعوى رقم 2026/93 عقاري جزئي

المحدد لنظرها جلسة 2026/ 03 / 10

المدعى عليها : شركة مجتمعات الأسواق التجارية الكويتية ش.م.ك.

بوكالة المحامية / نورة المازمي.

المدعي : ياسر أحمد الأحمد.

ثانياً : الوقائع

1. الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يستند في دعواه إلى عقد بيع موحد مؤرخ 2024/2/21 يتعلق بشراء قطعة الأرض رقم (1317/0) بمنطقة مدينة المطار في دبي بثمان قدره 6,073,675 درهم، وقد دفع مبلغ 500,000 درهم على سبيل العربون من خلال وسيط عقاري. ويزعم المدعي أنه كان على استعداد لاستكمال الثمن وإتمام إجراءات نقل الملكية، وأن المدعى عليها تراجعت عن إتمام البيع بتاريخ 2024/4/18. إلا أن ما أورده المدعي في هذا الشأن لا ينهض دليلاً على استكمال عناصر التنفيذ الفعلي للعقد أو تمام إجراءات نقل الملكية وفق الضوابط المقررة لدى دائرة الأراضي والأملاك، فضلاً عن أن الوقائع التي يسوقها جاءت مبتورة وغير معبرة عن الصورة الكاملة للعلاقة بين الطرفين.
2. كما أن المدعي يبني طلباته على تفسير غير صحيح لأحكام العربون الواردة في قانون المعاملات المدنية، وبخاصة المادة (148)، إذ أن تطبيق هذه القاعدة يتوقف على ثبوت قبض العربون ابتداءً وهو ما لم يحدث، ثم عدول البائع عن العقد دون مبرر أو سبب مشروع، وهو أمر غير ثابت في الأوراق. ذلك أن إجراءات نقل الملكية في مثل هذه التصرفات العقارية ترتبط بمتطلبات تنظيمية وإجرائية لدى الجهات المختصة، كما أن العقد ذاته يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين يتعين تنفيذها وفقاً لحسن

النية ووفقاً للظروف المحيطة بالتعاقد. ومن ثم فإن محاولة المدعي تصوير الأمر على أنه عدول تعسفي من جانب المدعى عليها لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا يجد ما يؤيده من واقع المستندات أو نصوص العقد.

3. وعليه، فإن طلبات المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد تعويض يعادل قيمة العربون، فضلاً عن مطالبته بتعويضات إضافية عن أضرار مادية وأدبية مزعومة، تعد طلبات مبالغاً فيها وتفتقر إلى السند القانوني والواقعي، خاصة وأن المدعي لم يثبت تحقق ضرر مباشر أو علاقة سببية بين ما يدعيه من أضرار وبين تصرف المدعى عليها. ومن ثم نلتمس من عدالة المحكمة رفض الدعوى وما ورد بها من طلبات لعدم قيامها على أساس صحيح من القانون أو الواقع، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات للأسباب الآتية.

ثانياً : الجواب

أولاً: تتمسك المدعى عليها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت حيث تخلو صورة الشيك المرفقة من أي ختم للشركة المدعى عليها بإستلام أصل الشيك، ما يعني أن المستند مصطنع لا قيمة له في الإثبات، وإن كان أصل الشيك بحوزة المدعى عليها أو أنها قامت بصرفه من البنك حسب إدعائه فعليه أن يُقدم للمحكمة الموقرة صورة للشيك مستفاد منها استلام المدعى عليها لأصل الشيك وحساب بنكي يُثبت إدعائه بقيام المدعى عليها بصرف قيمة الشيك بينما لم يقدم المدعي ذلك.

ثانياً: تُنكر المدعى عليها رسائل الواتساب التي قدمها المدعي لإتفاء صلتها بالشركة المدعى عليها وعدم صدورها عن أي شخص له صفة قانونية في تمثيل الشركة ما يوجب استبعادها من الأوراق لعدم اتصالها بالمدعى عليها من أي وجه كان.

ثالثاً: ادعى المدعي أنه قام بسداد عربون قدره 500,000.00 درهم (خمسمائة ألف درهم) للمدعى عليها وأنه يُطالب باسترداده ولكنه نكل عن تقديم أي دليل على قبض المدعى عليها المبلغ المذكور عدا صورة شيك غير مستفاد منها أن المدعى عليها قد تسلمت أصله وغير مؤيدة بما يفيد صرف قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه ما يجعل إدعاء المدعي محض رواية غير صحيحة وغير مؤيدة بأي دليل جديرة بالرفض لأن الأحكام القضائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ورواية المدعي مؤسسة على إدعاء بالباطل تحقيق القضاء فيها بالرفض.

بناء عليه

تلتمس المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
أولاً - رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
ثانياً - إلزام المدعى بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

وللمحكمة الشكر والتقدير ،،،

وكيل المدعى عليها

المحامية / نورة المازمي

